



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO

RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2026, de la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, por la que se dispone la inscripción en el Registro Central de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo, y la publicación, del IV Convenio Colectivo para «Castillo de Benavente, S.A. -Centros Especiales de Empleo-», con el código 78000412012008.

Visto el texto del Convenio Colectivo para la empresa Castillo de Benavente, S.A. –Centros Especiales de Empleo–, suscrito con fecha 25 de marzo de 2026, de una parte por la representación legal de la empresa, y de otra, por las delegadas y delegados de personal en representación de los trabajadores, de conformidad con el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, el artículo 2.1.a) del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y el Decreto 8/2022, de 5 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, esta Dirección General,

ACUERDA

Primero: Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el Registro de este Centro Directivo con funcionamiento a través de medios electrónicos, con notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo: Disponer su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Así lo acuerdo y firmo.

Valladolid, 28 de mayo de 2026.

*El Director General de Trabajo
y Prevención de Riesgos Laborales,
Fdo.: JOSÉ MANUEL BARRIOS COSTA*

IV CONVENIO COLECTIVO PARA LA EMPRESA
CASTILLO BENAVENTE, S. A. – CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES Y ÁMBITOS

Art. 1º.– Ámbito funcional.

El presente convenio afecta a todos los centros de trabajo que existen o puedan existir, en un futuro, de la empresa Castillo Benavente, S. A., y a todas las actividades que se desarrollen en los mismos, habiéndose adoptado al amparo de lo prevenido en el Título III del Estatuto de los Trabajadores y bajo las directrices contenidas en la Estructura de la negociación colectiva en el sector, definida en el XVI Convenio Colectivo General de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad.

Art. 2º.– Ámbito territorial.

Este Convenio es de aplicación en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla y León a todos los centros de trabajo de Castillo Benavente, S. A. debidamente calificados como Centros Especiales de Empleo.

Art. 3º.– Ámbito personal.

Las normas contenidas en el presente Convenio afectan a todos los trabajadores y trabajadoras incluidos en los ámbitos territorial y funcional expresados, con exclusión de las relaciones enunciadas en los Arts. 1º, apartado 3, y Art. 2º, apartado 1, letra a) del Estatuto de los Trabajadores.

Con la finalidad de regular las condiciones laborales de todas las personas que prestan sus servicios profesionales para la empresa bajo el principio de igualdad y no discriminación, el contenido normativo del presente Convenio afecta tanto a las relaciones laborales ordinarias como a las relaciones labores de carácter especial reguladas por el Real Decreto 1368/1985, de 17 de julio.

Art. 4º.– Ámbito temporal.

El presente Convenio tendrá vigencia desde el día 1 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2029.

Art. 5º.– Denuncia y prórroga.

Al vencimiento de su vigencia, de conformidad con lo establecido en el Art. 86.2 del Estatuto de los Trabajadores, el Convenio se entenderá prorrogado tácitamente por periodos de un año de no mediar denuncia escrita por cualquiera de las partes firmantes. La denuncia deberá formularse mediante notificación fehaciente con dos meses de antelación a la finalización de la vigencia pactada o de cualquiera de sus prórrogas. Denunciado y vencido el término de su vigencia, se pacta expresamente que el contenido normativo mantendrá su vigencia y la regulación en él contenida será de aplicación provisional hasta tanto se alcance acuerdo expreso o resolución extrajudicial que lo sustituya, aplicándose lo previsto en el Art. 86.4 ET en su caso.

Art. 6º.– Compensación, absorción y condiciones más beneficiosas.

Las condiciones pactadas en este Convenio, consideradas en su conjunto y cómputo anual, compensarán y absorberán todas las existentes, cualquiera que fuere la naturaleza, clase u origen de las mismas, desde el momento de su entrada en vigor.

Así mismo, las disposiciones legales futuras que pudieran implicar variación económica en todos o algunos de los conceptos pactados, únicamente tendrán eficacia práctica si, global y anualmente considerados, superasen el nivel total del Convenio; en otro caso, se considerarán absorbidos por las mejoras establecidas en el mismo.

Aquellos trabajadores y trabajadoras que, antes de la entrada en vigor de este Convenio, tuvieran reconocido un complemento personal, lo conservarán íntegramente en la misma cuantía, no resultando éste absorbible, ni compensable, ni revisable.

Art. 7º.– Vinculación a la totalidad.

El presente convenio constituye un todo orgánico e indivisible, por lo que en el supuesto de que quedará sin efecto alguno de sus acuerdos y estipulaciones, por cualquier causa ajena a la voluntad de las partes, quedará sin efecto la totalidad del mismo.

Art. 8º.– Derecho supletorio.

Para lo no previsto en este convenio, se aplicará lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores, y en el XVI Convenio Colectivo General de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad, cuyo carácter supletorio y complementario se establece en el Art. 5.4, y legislación laboral de carácter general, haciendo constar expresamente que la empresa participa en el mercado de bienes y servicios.

Art. 9º.– Organización del trabajo.

La organización del trabajo, conforme a la legislación vigente, es facultad y responsabilidad de la Dirección de la Empresa, subordinada siempre al cumplimiento de las disposiciones legales.

La organización del trabajo tiene por objeto alcanzar en los centros el adecuado nivel de productividad, mediante la utilización óptima de los recursos humanos y materiales, siendo obligaciones básicas de las personas trabajadoras, de acuerdo con el Art. 5 ET, el cumplimiento de sus obligaciones concretas con arreglo a las reglas de buena fe y diligencia, y contribuir a la mejora de la productividad.

La organización de trabajos y actividades pretende avanzar en la implantación de criterios de calidad y buena práctica, rigurosos en el funcionamiento, ordenación y actuación de los centros de trabajo.

Art. 10º.– Calidad.

Las partes firmantes consideran las relaciones laborales como un elemento sustancial para la aplicación de criterios de calidad en la atención a personas con discapacidad prestada por la empresa, por lo que consideran éste como un instrumento válido para posibilitar que la organización y funcionamiento de los Centros esté orientada a lograr el bienestar, promoción, atención y mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad, así como servir a éstos de medio de transición para su integración socio-laboral en empresas ordinarias.

TÍTULO II

CLASIFICACIÓN PROFESIONAL

Art. 11º.– Adaptación de la clasificación profesional.

El presente convenio pretende adaptar los grupos y categorías profesionales establecidos en el Título II, Capítulo I, Art. 88.2 del XVI Convenio Colectivo General de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad. Para ello, partiendo de los grupos profesionales definidos en el citado Convenio General, en tanto que se trata de materia no negociable en ámbito inferior, se pretende adaptar la inclusión de las categorías profesionales definidas en la estructura funcional de la empresa en los grupos definidos en aquél, bajo los criterios contenidos en el Anexo I de este Convenio.

Los puestos de trabajo ofertados por la empresa tendrán en cuenta las limitaciones físicas y psíquicas de los trabajadores y trabajadoras que puedan ocuparlos, procediendo a la adaptación de dichos puestos de trabajo según las necesidades específicas de las personas con discapacidad.

Art. 12º.– Movilidad funcional.

Teniendo en cuenta la diversificación de actividades de la empresa, los trabajadores y trabajadoras podrán ser adscritos sucesivamente o simultáneamente a la realización de cualquiera de las funciones que integran cada grupo profesional, dentro de los límites de las localidades en que se encuentran los centros donde prestan servicios.

Sólo será posible la adscripción a la realización de funciones no correspondientes al grupo profesional si, conforme establece el Art. 39.2 del Estatuto de los Trabajadores, existen razones técnicas u organizativas que lo justifiquen y por el tiempo imprescindible para su atención. Si se tratara de encomienda de funciones inferiores, ésta deberá estar justificada por necesidades perentorias o imprevisibles de la actividad, manteniendo el derecho a percibir la retribución de origen.

Cuando se encomienden funciones de una categoría superior, el trabajador o trabajadora tendrá derecho a percibir el salario correspondiente a esta categoría durante el tiempo real de su ejecución. Si permaneciese en esta situación durante más de seis meses durante un año u ocho durante dos años, se le reconocerá la nueva categoría, siempre que exista vacante y reúna los requisitos que la ley o el convenio establecen.

El trabajador o trabajadora que desempeñara un trabajo distinto del suyo habitual para cubrir la ausencia de otro en situación de excedencia, incapacidad temporal, permiso retribuido, etc., seguirá desempeñándolo mientras perdure tal situación, sin que se le reconozca por ello el derecho previsto en el párrafo anterior con carácter indefinido, sino sólo mientras realice la sustitución.

TÍTULO III

CONTRATACIÓN

Art. 13º.– Régimen Jurídico de contratación.

En materia de contratación laboral, se estará en todo caso a las disposiciones legales o normas de superior rango sobre la materia, tanto de carácter general como especial.

Art. 14º.– Contratos de duración determinada por circunstancias de la producción.

La duración máxima de este tipo de contrato será de doce meses, de conformidad con lo regulado en el Art. 16.2 del C.C. General. Si inicialmente se concertara por un periodo inferior a doce meses, podrá ser prorrogado por una sola vez hasta alcanzar, incluida la prórroga, el total de doce meses máximo.

Art. 15º.– Contratos de duración determinada por sustitución.

Podrá concertarse esta modalidad contractual cuando se celebre para sustituir a personas trabajadoras cuyo contrato de trabajo está suspendido y tengan reserva del puesto de trabajo, en los términos y condiciones previstos en el Art. 15.3 ET y Art. 15 del CC General.

Art. 16º.– Contratos formativos.

Las contrataciones que se realicen bajo la modalidad de contratos formativos se registrarán por lo establecido en los Arts. 17 y 18 del Convenio Colectivo General, así como el Art. 11 del Estatuto de los Trabajadores y su desarrollo reglamentario.

Art. 17º.– Periodo de prueba.

El personal de nuevo ingreso quedará sometido a un periodo de prueba que no podrá exceder de la duración señalada en el Art. 22 del CC General, en función del grupo profesional de pertenencia:

Grupo I – Personal directivo: tres meses.

Grupo II – Personal titulado: dos meses.

Grupo III – Sub. 1–Personal técnico titulado: dos meses.

Grupo III – Sub. 2 – Personal técnico: un mes.

Grupo III – Sub. 3 – Personal técnico auxiliar: un mes.

Grupo IV: un mes.

Durante el periodo de prueba las partes podrán desistir del contrato sin derecho a indemnización, sin plazo de preaviso y sin alegación de causa. Transcurrido el periodo de prueba, el contrato producirá plenos efectos.

Para el personal con relación laboral de carácter especial se estará a lo dispuesto en el Art. 10 del R. D. 1368/85, de 17 de julio. Podrá establecerse en el contrato de trabajo con el trabajador o trabajadora discapacitado un periodo de adaptación que tendrá el carácter y naturaleza del periodo de prueba a todos los efectos, que no podrá tener una duración superior a la establecida en este artículo en función del grupo profesional en que esté encuadrado.

Art. 18º.– Preaviso del trabajador o trabajadora.

El personal que se proponga cesar en la empresa voluntariamente deberá preavisar con un periodo de antelación mínimo de 15 días. El incumplimiento del trabajador o trabajadora de la obligación de preavisar con la indicada antelación dará derecho a la empresa a descontarle de la liquidación el importe del salario de un día por cada día de retraso en el preaviso.

La empresa deberá comunicar la finalización de contratos temporales de más de un año de duración con una antelación mínima de 15 días.

TÍTULO IV JORNADA DE TRABAJO

Art. 19º.– Cumplimiento de la jornada en el puesto de trabajo.

El tiempo de trabajo se computará de modo que tanto al comienzo como al final de la jornada diaria el trabajador se encuentre en su puesto de trabajo. Cualquier alteración que obligue a computar el comienzo o el final de la jornada fuera de su puesto de trabajo deberá ser conocida y autorizada por la empresa.

Computarán como tiempo de trabajo efectivo aquellos descansos dentro de la jornada que se encuentren previamente considerados con ese carácter por la Empresa o bien contemplados en este convenio colectivo.

Art. 20º.– Jornada de trabajo.

La jornada máxima anual de acuerdo con el Art. 95 del CC General es de 1.720 horas de tiempo de trabajo efectivo, siendo la jornada semanal media de referencia de 38 horas y 30 minutos.

La jornada de trabajo semanal de carácter regular se regirá por lo dispuesto en el Art. 34 del Estatuto de los Trabajadores. El número de horas diarias de tiempo de trabajo efectivo no podrá ser superior a ocho.

Art. 21º.– Descanso diario y semanal.

Con objeto de garantizar el descanso necesario del trabajador, y ante la posibilidad de distribución irregular de la jornada, se establece como límite la necesaria obligación de que entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente medien, como mínimo, 12 horas de descanso diario ininterrumpido. El inicio del cómputo tendrá lugar una vez finalizada la jornada efectiva de trabajo.

Los trabajadores y trabajadoras tendrán derecho a un descanso mínimo semanal de un día y medio consecutivos, acumulable en periodos de hasta catorce días, que serán disfrutados de modo ininterrumpido. El descanso semanal coincidirá en fin de semana, al menos, una vez cada cuatro semanas.

El descanso mínimo diario y semanal regulado en este convenio tiene carácter obligatorio y no podrá ser compensado con retribución equivalente.

Art. 22º.– Jornada irregular.

Atendiendo al carácter productivo de las actividades realizadas por la empresa, podrá establecerse la distribución irregular de la jornada a lo largo del año de hasta un 10%, que deberá respetar en todo caso los periodos mínimos de descanso diario y semanal previstos en este convenio, y que no podrá exceder de 45 horas semanales de tiempo de trabajo efectivo. Siempre que derive de una planificación previa por necesidades organizativas o productivas, será comunicado con una antelación de al menos 5 días.

Se acuerda la flexibilidad horaria en tanto que ordenación flexible del tiempo de trabajo y su concreción por la empresa para la mejor adaptación a las necesidades organizativas, a los usuarios de sus servicios y de los trabajadores y trabajadoras que prestan sus servicios. La distribución irregular de la jornada tratará de evitar en lo posible las horas extraordinarias, por lo que la empresa y los representantes legales de los trabajadores velarán por el cumplimiento de este objetivo.

Art. 23º.– Trabajo a turnos.

De conformidad con lo previsto en el R.D.1561/1995, los trabajadores y trabajadoras que presten sus servicios en régimen de turnos, cuando así lo requiera la organización del trabajo, podrán acumular por periodos de hasta cuatro semanas el descanso semanal previsto en el Art. 21 de este convenio.

Para el personal que preste servicios en régimen de turnos se tendrá en cuenta la rotación de los mismos y, salvo adscripción voluntaria, ningún trabajador o trabajadora podrá estar en el turno de noche más de dos semanas consecutivas.

Art. 24º.– Calendario Laboral.

La empresa y los representantes de los trabajadores establecerán el calendario anual para cada centro de trabajo, siguiendo los criterios de organización del proceso productivo, en el que se contemple:

- a) la distribución de la jornada con los límites previstos.
- b) el horario de trabajo.
- c) las vacaciones.

El centro de trabajo de Benavente mantendrá vigente el acuerdo sobre el calendario laboral alcanzado en diciembre de 2021, aplicando las directrices del mismo en la elaboración anual del calendario.

Art. 25º.– Vacaciones.

Todo el personal tendrá derecho a disfrutar 25 días laborables de vacaciones anuales retribuidas, o la parte proporcional que corresponda en función del tiempo trabajado. Podrán fraccionarse como máximo en dos periodos de 10+15. En ningún caso las vacaciones podrán ser compensadas económicamente, con excepción de los supuestos previstos en la legislación vigente.

Las vacaciones se señalarán con al menos dos meses de antelación a la fecha de su disfrute, en todo caso, dentro del año natural de su devengo. En la planificación anual de las vacaciones, las partes acuerdan no fijar fechas de disfrute de vacaciones en periodos que coincidan con la mayor actividad de la empresa, sin perjuicio de acuerdos puntuales en cada caso particular. Se señalan como periodos de mayor actividad los siguientes:

- Semana Santa: desde miércoles santo (día anterior a Jueves Santo) hasta lunes de Pascua (día posterior al domingo de resurrección), ambos inclusive.
- Verano: desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto, ambos inclusive.
- Navidad: desde el 23 de diciembre hasta el 7 de enero, ambos inclusive.

TÍTULO V**PERMISOS, EXCEDENCIAS Y FORMACIÓN.***Art. 26º.– Permisos retribuidos.*

De conformidad con lo previsto en el Art. 52 del CC General, en conexión con el Art. 5.3 del mismo, con carácter general y para todos los trabajadores y trabajadoras de la empresa, previo aviso y justificación, podrán ausentarse del trabajo con derecho a remuneración por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente:

- a) Quince días naturales continuados, en caso de matrimonio o unión de hecho acreditado mediante certificación del registro público competente. En ambos casos, los quince días naturales podrán empezar a disfrutarse, previo aviso y justificación posterior, tres días antes de la celebración o inscripción, sin que ello suponga aumento del número de días de permiso y, sin perjuicio de su recuperación en caso de que no se produzca el hecho causante.
- b) Cinco días en caso de accidente, enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario del cónyuge, pareja de hecho debidamente inscrita en el registro correspondiente o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.

Adicionalmente, de acuerdo con la actual redacción del apartado 3. b) del artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, dada por el Real Decreto-ley 5/2023 de 28 de junio y, mientras se mantenga su vigencia en los actuales términos del citado Real Decreto-ley 5/2023, el permiso regulado en este apartado será extensible al familiar consanguíneo de la pareja de hecho debidamente inscrita, así como cualquier otra persona de las anteriores que conviva con la persona trabajadora en el mismo domicilio y que requiera el cuidado efectivo de aquélla.

Si el hecho causante que origina el derecho a la licencia retribuida regulada en el presente apartado se produce cuando el trabajador hubiera completado al menos el 70 % de su jornada de trabajo, el permiso comenzará a computarse a partir del día siguiente.

- b bis) Siete días por fallecimiento de hijo, cónyuge o pareja de hecho debidamente inscrita en el registro correspondiente; Tres días por fallecimiento de padres o hermanos; dos días por fallecimiento de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.

Así mismo, en aplicación del apartado 3. b Bis del artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, en su redacción dada por el Real Decreto-ley 5/2023 de 28 de junio, se entenderá por desplazamiento el traslado superior a 150 kilómetros en este caso el permiso se ampliará en dos días naturales.

- c) Un día laborable por traslado del domicilio habitual.
- d) Un día laborable por boda de un hijo o un hermano.

- e) Las personas trabajadoras tendrán derecho a ausentarse del trabajo por el tiempo indispensable, con derecho a remuneración, para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, previo aviso al empresario o empresaria y justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo.
- f) Las personas trabajadoras dispondrán de un máximo de 20 horas anuales retribuidas para asistir a consultas médicas de especialistas tanto de la propia persona trabajadora como de hijos o hijas menores de 14 años, hijos con discapacidad, padres y familiares a cargo en situación de dependencia. Estas horas también podrán ser disfrutadas para asistencia a reuniones de seguimiento académico para hijos o hijas menores de 16 años. Así mismo podrán utilizarse para asistir a consultas de atención primaria para aquellas personas trabajadoras que no dispongan de profesional sanitario fuera de su horario laboral. Este permiso deberá ser comunicado y justificado a la empresa a fin de garantizar el correcto funcionamiento del centro y/o servicio.
- g) Hasta cuatro días por imposibilidad de acceder al centro de trabajo o transitar por las vías de circulación necesarias para acudir al mismo, como consecuencia de las recomendaciones, limitaciones o prohibiciones al desplazamiento establecidas por las autoridades competentes, así como cuando concurra una situación de riesgo grave e inminente, incluidas las derivadas de una catástrofe o fenómeno meteorológico adverso. Transcurridos los cuatro días, el permiso se prolongará hasta que desaparezcan las circunstancias que lo justificaron, sin perjuicio de la posibilidad de la empresa de aplicar una suspensión del contrato de trabajo o una reducción de jornada derivada de fuerza mayor en los términos previstos en el artículo 47.6.ET,
- h) Por el tiempo indispensable para la realización de los actos preparatorios de la donación de órganos o tejidos siempre que deban tener lugar dentro de la jornada de trabajo.

Salvo que se especifique lo contrario, en todos los supuestos las ausencias se conceden como días laborables y empezarán a computar el mismo día del hecho causante, salvo que el hecho causante se produzca en día no laborable para la persona trabajadora en cuyo caso la licencia empezará a computar el primer día laborable tras que se produzca el hecho que la genera.

El disfrute de los mismos será ininterrumpido, y se mantendrán en su duración siempre y cuando se haga efectivo el hecho causante.

El disfrute del permiso por lactancia acumulada regulado en el Art. 37.4 ET tendrá una duración de 15 días laborables, y solo podrá ser disfrutado si se produce la efectiva reincorporación al trabajo tras agotar el permiso por nacimiento.

A los efectos de las ausencias justificadas reguladas en el presente artículo, toda referencia hecha al vínculo matrimonial se entenderá igualmente hecha a las personas trabajadoras que estén unidas por una relación de afectividad análoga a la conyugal, con independencia de su identidad de género y orientación sexual, siempre que constituyan una pareja de hecho debidamente inscrita en el registro competente que determine la legislación aplicable al respecto.

Art. 27º.– Permisos no retribuidos.

Se podrán autorizar por la Empresa licencias no retribuidas de hasta dos meses dentro del año natural en los casos de adopción en el extranjero, sometimiento a técnicas de reproducción asistida, hospitalización prolongada del cónyuge o parientes de primer grado del trabajador o trabajadora, o acompañamiento en la asistencia médica de familiares de primer grado del empleado o empleada con enfermedad crónica o discapacidades graves.

Una vez agotadas las 20 horas fijadas en el punto f) del artículo anterior, tendrán la consideración de permisos no retribuidos las ausencias para visitas médicas que no deriven en baja laboral y podrán ser descontados de la retribución de la persona trabajadora en el mes siguiente en que se produzca la visita médica que, en todo caso, habrá de justificarse por la persona trabajadora, o recuperadas como horas de trabajo a petición de la persona trabajadora.

Art. 28º.– Excedencias.

En materia de excedencias, se estará a lo dispuesto en el Art. 54 del CC General, en conexión con las normas contenidas en el Estatuto de los Trabajadores.

Art. 29º.– Formación.

Los trabajadores y trabajadoras tendrán derecho al disfrute de permisos no retribuidos necesarios para concurrir a exámenes, así como a una preferencia a elegir turno de trabajo cuando curse con regularidad estudios para la obtención de un título académico o profesional.

Cuando la empresa realice cursos de formación, perfeccionamiento, etc., serán por cuenta de la empresa los gastos de matrícula, desplazamientos y, en su caso, residencia, de los trabajadores y trabajadoras que participen en los mismos, y el tiempo dedicado a los mismos tendrá la consideración de tiempo de trabajo efectivo.

TÍTULO VI

RETRIBUCIONES

Art. 30º.– Estructura salarial.

Las retribuciones del personal comprendido en este convenio estarán constituidas por el salario base, los complementos, los pluses y demás conceptos retributivos que se establecen y recogen en los siguientes artículos. Corresponden a la jornada completa y cómputo anual de la misma. El pago de las retribuciones se realizará por meses vencidos, dentro de los cinco primeros días del mes siguiente.

En el Anexo II se recogen las tablas salariales aprobadas para los años 2026 y 2027, con efectos retroactivos desde el 01-01-2026, que representan un incremento sobre todos los conceptos salariales del 3,5% anual por cada año.

Los atrasos derivados de la aplicación con efectos del 01/01/2026 se abonarán dentro de los dos meses siguiente a su publicación en el boletín oficial.

Para los dos años siguientes de vigencia de este convenio colectivo, es decir, 2028 y 2029, las partes acuerdan iniciar las negociaciones de la tabla salarial que proceda a partir del 15 de febrero de 2028.

Art. 31º.– Plus de puntualidad y asistencia perfectas.

Se abonará a todos los trabajadores y trabajadoras un plus de asistencia y puntualidad perfectas en las cuantías establecidas para cada categoría en las tablas salariales anexas, distribuido en doce pagas, que se devengará por la asistencia puntual y efectiva al trabajo durante todos los días laborables del mes, establecidos en el calendario para cada trabajador y trabajadora. Procederá el descuento de 12 € por día de impuntualidad o inasistencia aun justificada, y no se devengará ni se abonará por la empresa el mes en que el trabajador o la trabajadora tengan más de cinco días efectivos de impuntualidad o inasistencia, aun justificada.

Art. 32º.– Complementos de puesto de trabajo.

Están constituidos por aquellas retribuciones que se aplican en función de determinadas circunstancias relativas al puesto de trabajo. Se devengan con una periodicidad mensual y en doce pagas anuales. No tienen carácter personal ni son consolidables, por lo que serán devengados en función del puesto de trabajo ocupado y dejarán de abonarse cuando desaparezcan las circunstancias que determinaron su aplicación:

- a) Festivos: se devengará en aquellos puestos de trabajo que según el calendario laboral realizan todo o parte de su jornada habitual en los catorce días festivos anuales, con independencia del número de estos trabajados en el año, que se distribuirán equitativamente entre las personas trabajadoras.
- b) Turnicidad: es el complemento establecido para aquellos puestos de trabajo en que se realizan de manera regular los tres turnos establecidos de mañana, tarde y noche.
- c) Nocturnidad: este complemento se devengará en los puestos de trabajo que tengan la jornada habitual de manera permanente en horario nocturno, es decir, aquellos que desarrollan el turno de trabajo en horario mayoritariamente nocturno, con independencia del número de noches trabajadas; en consecuencia, no se devengará en los puestos de trabajo que no tengan asignada la prestación de trabajo en el turno de noche.
- d) Quebranto de moneda: este concepto económico de carácter extra salarial será abonado a todos los trabajadores y trabajadoras que, en razón del puesto de trabajo que ocupen, realicen operaciones con dinero, estando destinado a compensar los riesgos y, en su caso, perjuicios derivados de dichas operaciones, tales como errores de cobros y pagos, pérdidas involuntarias, etc. que serán compensados con cargo al mismo.
- e) Plena disponibilidad: es el complemento salarial que retribuye la disponibilidad de los trabajadores y trabajadoras para realizar aquellas funciones inherentes a su puesto fuera de su horario de trabajo, a requerimiento de la empresa y en atención a las necesidades de ésta, para lo que aquéllos/as deberán estar localizables en los tiempos que no sean de trabajo. La percepción de este plus excluye cualquier compensación económica u horaria siempre que la realización de los trabajos encomendados no supere el 30% de la jornada laboral anual.

- f) Mando y responsabilidad: este complemento salarial será devengado por los trabajadores y trabajadoras de los Grupos Profesionales I y II, en atención a la especial responsabilidad, capacidad decisoria y desempeño resolutivo que caracterizan sus cometidos profesionales.

Art. 33º.– Pagas Extras.

Se establecen tres pagas extraordinarias anuales cuyo importe está constituido por el salario de convenio y el complemento personal consolidado.

Las pagas de verano y navidad se devengarán por año natural, y serán abonadas el 15 de julio y el 15 de diciembre, respectivamente. La tercera paga se devengará en función del tiempo trabajado en cada mes natural y su abono se realizará prorrateado en las doce mensualidades ordinarias.

Art. 34º.– Manutención, alojamiento y combustible.

Todos los trabajadores y trabajadoras tendrán la obligación de abonar los consumos de productos y/o servicios que realicen en las instalaciones de la empresa.

Se establece un complemento extra salarial en especie consistente en un consumo de la comida, cena o desayuno en los días en que preste servicios el trabajador o trabajadora, con el límite de un consumo por día de trabajo, y que será establecido en función del turno asignado. La empresa podrá sustituirlo por el abono en metálico de 26,54,- € y 27,47 € por mes, para los años 2026 y 2027, respectivamente.

Art. 35º.– Desplazamientos, dietas y kilometraje.

Si por necesidades del servicio el trabajador tiene que efectuar viajes o desplazamientos a poblaciones distintas de aquellas en que radique su centro de trabajo, percibirá una dieta de 18€ cuando realice una comida fuera, de 36 € cuando tenga que realizar dos comidas fuera, y de 60€ si además pernocta fuera de su domicilio. Cuando por necesidades de la empresa el trabajador deba utilizar vehículo propio para los viajes o desplazamientos descritos, percibirá como suplido la cantidad de 0,26 € por Km. recorrido.

Art. 36º.– Horas extraordinarias.

Tendrán la consideración de horas extraordinarias las realizadas fuera de la jornada de trabajo establecida en el calendario laboral y en cómputo anual.

Con carácter general, se evitará la realización por los trabajadores y trabajadoras de horas extraordinarias, estando absolutamente prohibidas para el personal con discapacidad. Si fuera necesaria su realización, serán preferentemente compensadas por descanso equivalente, dentro de los cuatro meses siguientes a su realización, fijándose de mutuo acuerdo entre empresa y trabajador o trabajadora el descanso, de forma que no perturbe el normal proceso de producción o la atención de los servicios encomendados.

Para el supuesto de que por razones del servicio no pudieran ser compensadas con descanso, serán retribuidas al 125% de la hora ordinaria.

Art. 37º.– Prendas de trabajo y objetos en depósito.

La empresa facilitará los uniformes y prendas de trabajo adecuadas a aquellos trabajadores y trabajadoras que, en razón de los puestos desempeñados, deban llevarlo. Las prendas entregadas son propiedad de la empresa, estando el trabajador obligado a su utilización durante el tiempo de trabajo y a su cuidado y buen uso.

El deterioro de las prendas o uniformes por mal uso de los mismos ocasionará el pago de su valor por parte del trabajador o trabajadora.

En el caso de cese en la empresa, el personal viene obligado a la devolución de las últimas prendas que se le hubieran facilitado.

Las herramientas, llaves, etc. que se entreguen a los empleados y empleadas con carácter de depósito, deberán ser devueltas a requerimiento de la empresa e, igualmente, en el caso de cese en la empresa, debiendo restituir las perdidas o las inservibles por mal uso.

TÍTULO VII

MEJORAS SOCIALES

Art. 38º.– Complemento de incapacidad temporal.

Cuando la incapacidad temporal sea consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, el trabajador o trabajadora percibirá como complemento por cuenta de la empresa la diferencia que exista desde la cuantía del subsidio reglamentario hasta el 100% de la base de cotización del mes anterior a la baja médica, y durante el periodo total de incapacidad temporal hasta agotar la duración prevista en el Art. 169.1.a) de la Ley General de la Seguridad Social.

En los supuestos de incapacidad temporal por enfermedad común o accidente no laboral, y siempre que la persona trabajadora tenga la carencia necesaria para percibir la prestación reglamentaria de Seguridad Social, el complemento hasta el 100% de la base de cotización se abonará únicamente en aquellos procesos que requieran hospitalización y mientras dure ésta, con un máximo de 30 días.

Los complementos establecidos en este artículo solo se devengarán si la relación laboral se mantiene vigente, aunque suspendida por causa de la baja médica, extinguiéndose el derecho a complemento si se extingue la relación laboral por cualquiera de las causas enumeradas en el Art. 49 del Estatuto de los Trabajadores.

La empresa podrá verificar el estado de enfermedad o accidente del trabajador o trabajadora que sea alegado por éste para justificar sus faltas de asistencia al trabajo, mediante reconocimiento a cargo de personal médico. La negativa del trabajador o trabajadora a someterse a reconocimiento podrá determinar la suspensión de los derechos económicos que pudieran existir a cargo del empresario por dichas situaciones.

Art. 39º.– Seguro colectivo de accidentes.

La empresa contratará, abonando a su cargo las primas correspondientes, una póliza de seguro colectivo para todos los empleados con cobertura de los riesgos de incapacidad permanente total, incapacidad permanente absoluta, gran invalidez y

fallecimiento, derivados de accidente de trabajo, que – en virtud de la legislación laboral – sea calificado como tal por los órganos administrativos de la Seguridad Social o judiciales del Orden Jurisdiccional Social.

Las coberturas y capitales límites de cada una de las garantías aseguradas será el siguiente:

<i>Cobertura</i>	<i>Capital límite</i>	<i>Ámbito</i>
Fallecimiento por accidente	35.000 €	Laboral
Gastos de sepelio por accidente	4.000 €	Laboral
Asesoría legal/fiscal trámite Impto. Sucesiones	Incluido	Laboral
Consideración infarto miocardio declarado AT	Incluido	Laboral
Invalidez Permanente Total por AT	35.000 €	Laboral
Invalidez Permanente Absoluta por AT	35.000 €	Laboral
Gran invalidez por AT	35.000 €	Laboral
Consideración Accidente contagio VIH/Hepatitis	Incluido	Laboral
Gastos atención psicológica asegurado y benef.	6.000 €	Laboral
Gastos adaptación domicilio IPA/GI por AT	6.000 €	Laboral
Gastos adaptación vehículo IPA/GI por AT	6.000 €	Laboral
Gastos adquisición silla ruedas IPA/GI por AT	6.000 €	Laboral

***Las coberturas de fallecimiento y/o invalidez no serán acumulativas entre sí.

El seguro colectivo tendrá como asegurados a todos los trabajadores que, al ocurrir el accidente laboral, se hallen en situación de alta en la empresa y figuren incluidos en la Relación Nominal de Trabajadores de cotización a la Seguridad Social, y cubrirá los riesgos descritos por accidentes de trabajo sufridos exclusivamente con ocasión o como consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta de Castillo Benavente, S.A.

TÍTULO VIII

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Art. 40º.– Seguridad y Salud laboral.

La empresa y todos los trabajadores y trabajadoras de la misma adquieren el compromiso de cumplir las disposiciones sobre seguridad y salud laboral contenidas en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, así como la normativa que la desarrolla, asumiendo la necesidad de que todas las personas que forman parte de la empresa contribuyan al fomento de la seguridad y la salud en el lugar de trabajo.

Art. 41º.– Revisiones médicas.

La empresa garantizará a todos los trabajadores y trabajadoras la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo que realicen, de conformidad con los protocolos básicos establecidos por el Servicio de Prevención.

Esta vigilancia se llevará a cabo con el consentimiento del trabajador o trabajadora, excepto en aquellos supuestos en los que legalmente se establece la obligatoriedad del reconocimiento médico para el personal.

Art. 42º.– Cambio de puesto de trabajo para embarazadas.

De conformidad con el Art. 26 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la evaluación de los riesgos a que se refiere el Art. 16 del mismo texto legal deberá comprender la determinación de la naturaleza, el grado y la duración de la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o parto recientes a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la salud de las trabajadoras o del feto, en cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo específico.

Si los resultados de la evaluación revelasen un riesgo para la seguridad y la salud o una posible repercusión sobre el embarazo o la lactancia de las citadas trabajadoras, la empresa adoptará las medidas necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo, a través de una adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo de la afectada. Cuando esta adaptación no fuera posible y se certifique por el Servicio Nacional de Salud la influencia negativa de las condiciones laborales en la salud de la trabajadora embarazada o del feto, ésta pasará a desempeñar un puesto de trabajo o función compatible con su estado. En el supuesto de no ser posible el cambio de trabajo dentro de la misma categoría profesional, la empresa asegurará la incorporación al puesto de trabajo habitual cuando la trabajadora se reincorpore.

Art. 43º.– Planes de autoprotección.

Los centros de trabajo contarán con un Plan de Emergencia actualizado que incluya el Plan de Evacuación, de acuerdo con el Real Decreto 524/2023.

Art. 44º.– Formación en salud laboral.

Dentro de los planes formativos que la empresa realice, y de conformidad con el Art. 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se impartirá a cada uno de los trabajadores y trabajadoras una formación teórica y práctica de 15 horas mínimas, y deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo, conforme establece el Art. 19.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. En caso de no coincidir con el horario de trabajo, se computará el tiempo dedicado a la formación como tiempo de trabajo efectivo.

Art. 45º.– Desconexión digital.

El documento vigente de la Política de Desconexión Digital en el ámbito laboral A.12.C.4 está incorporado en el Portal del Empleado, sobre el que se llevarán a cabo la negociación de las oportunas actualizaciones de conformidad con las normas legales, en el seno de la negociación colectiva.

TÍTULO IX RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Toda vez que se trata de una materia reservada para el CC General, se estará a lo regulado en el Título I, Capítulo VII, Arts. 63 a 67 de dicho convenio general.

TÍTULO X DERECHOS SINDICALES

Art. 46º.– No discriminación, garantías y derecho de reunión.

Los representantes legales de los trabajadores tendrán todas las garantías reconocidas legalmente. El crédito de horas mensuales establecido en el Art. 68.e) del Estatuto de los Trabajadores podrá ser excepcional y ocasionalmente cedido y acumularse, previo acuerdo con la empresa, para una mejor gestión de la actividad sindical de las y los Delegadas/os de Personal.

Se garantiza el derecho de reunión de los trabajadores y trabajadoras del centro, siempre que no se perturbe el desarrollo normal de las actividades del mismo y, en todo caso, de acuerdo con las previsiones legales.

Las reuniones deberán ser comunicadas a la Dirección de la empresa con la antelación debida, indicación de los asuntos incluidos en el orden del día y las personas no pertenecientes al centro que van a asistir a la asamblea.

Disposiciones finales.

Primera.– Comisión Paritaria. De conformidad con lo establecido en el Art. 85.3.e) del Estatuto de los Trabajadores, ambas partes negociadoras firmantes de este convenio colectivo acuerdan establecer una Comisión Paritaria como órgano de interpretación, conciliación y vigilancia del cumplimiento del presente convenio, designando como vocales titulares a los y las delegadas de personal y en representación de la empresa a Cristina González Pérez y Josefa Andrés Hernández.

Las competencias de esta Comisión serán las siguientes:

- a) Aplicación e interpretación del convenio.
- b) Resolución de los conflictos que puedan derivarse de la aplicación del convenio.
- c) Mediación en aquellos conflictos que voluntaria y conjuntamente les sean sometidos por las partes firmantes del convenio.
- d) Conocimiento y resolución de las discrepancias que puedan surgir en el periodo de consultas del procedimiento de inaplicación de las condiciones de trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 82.3 del Estatuto de los Trabajadores.
- e) Intervención con carácter previo al planteamiento de conflicto colectivo relativo a la interpretación y aplicación de este convenio, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 91.3 del Estatuto de los Trabajadores.
- f) Cualquier otra que le sea atribuida por la ley.

El procedimiento para su actuación se llevará a cabo de acuerdo con las siguientes reglas:

1. Las reuniones serán obligatorias a petición de las $\frac{3}{4}$ partes de los miembros de una de las partes, debiendo tener lugar en un plazo no superior a siete días hábiles desde la recepción de la convocatoria.
2. La solicitud de reunión deberá dirigirse a la otra parte necesariamente por escrito, determinando con claridad y detalle el asunto o los asuntos que se someten a la consideración de la Comisión.
3. La Comisión podrá recabar informes, asesoramiento técnico, etc., siempre que lo considere oportuno para la resolución de los aspectos debatidos.
4. La adopción de acuerdos requerirá para su validez el voto favorable de la mayoría de cada una de las representaciones.
5. El plazo para la resolución de consultas, discrepancias, etc. no excederá de quince días hábiles.
6. En el caso de no alcanzarse acuerdo en los procedimientos de los apartados d) y e) del párrafo anterior, las cuestiones se someterán a los procedimientos extrajudiciales de solución de conflictos.

Segunda.– Procedimientos extrajudiciales de solución de conflictos. Las partes firmantes del presente convenio acuerdan adherirse al Acuerdo Interprofesional sobre Procedimientos de Solución Autónoma de Conflictos Laborales de Castilla y León (ASACL). A los efectos establecidos en el Art. 86.4 del Estatuto de los Trabajadores, los firmantes acuerdan que el arbitraje tendrá siempre carácter voluntario.

Tercera.– La empresa Castillo Benavente S. A. cuenta con un Plan de Igualdad 2026-2030.

ANEXO I**CLASIFICACIÓN PROFESIONAL*****I. Criterios generales de ordenación funcional.***

Se entiende por ordenación funcional la estructuración de la totalidad de las actividades de la empresa Castillo Benavente, S. A. por puestos de trabajo de características similares, organizados según criterios de eficacia, mando y calidad.

De conformidad con este principio de ordenación, el conjunto de puestos de trabajo del centro podrá ser distribuido por la empresa en alguno de los siguientes grupos:

- a) Puestos de actividad normal: son los puestos relacionados con los cometidos y funciones habituales que por su propia naturaleza identifican la actividad de la empresa. Será facultad de la empresa determinar los que integren funcionalmente cada centro de trabajo o unidad productiva, así como designar a quienes deban ocuparlos, según los criterios de este anexo y de acuerdo con sus aptitudes, categoría o cualificación profesional y con la labor propia del puesto. Se entiende por aptitud profesional la capacidad y/o adecuación del trabajador para desempeñar una profesión u oficio, así como obtener un nivel de competencia correcto.
- b) Puestos de mando y especial responsabilidad: son aquellos cuyo desempeño, además del adecuado nivel de aptitud profesional y relación de confianza con la empresa para las personas que los desempeñan, supone el ejercicio habitual y normal de una función de mando y especial responsabilidad jerárquica sobre la actuación de otros puestos de trabajo, debiendo realizar los trabajos que de ellos dependen cuando las necesidades del servicio así lo requieran. La creación, configuración, designación y cese en estos puestos es facultad exclusiva de la empresa.

II. Clasificación profesional.

Los trabajadores y trabajadoras de los centros afectados por este convenio serán clasificados en grupos profesionales en atención a las funciones que desarrollen y de acuerdo con las definiciones que se especifican en el apartado siguiente.

Esta estructura profesional pretende obtener una más razonable estructura productiva, todo ello sin merma de la dignidad, oportunidad de promoción y justa retribución que corresponda a cada trabajador.

III. Definición de grupos profesionales.

Se definen a continuación los Grupos Profesionales que agrupan las diversas tareas y funciones que se desarrollan en la empresa, según los criterios contenidos en el Título II del Convenio Colectivo General de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad, y con adecuación de las categorías profesionales allí enunciadas a las divisiones orgánicas y funcionales que integran la actividad de Castillo Benavente, S. A.

En todo caso, las divisiones, áreas funcionales, grupos y categorías profesionales que se indican tienen carácter enunciativo, sin que ello suponga obligación alguna de tener previstos todos ellos.

Los factores que influyen en la determinación de la pertenencia a un determinado grupo son, entre otros, los siguientes:

- a) Conocimiento: factor para cuya elaboración se tiene en cuenta, además de la formación básica necesaria para poder cumplir correctamente el cometido, el grado de conocimiento y experiencia adquirido, así como la dificultad en la adquisición de dichos conocimientos y experiencia. Este factor incluye la formación o el nivel inicial mínimo de conocimientos que debe poseerse para llegar a desempeñar satisfactoriamente las funciones del puesto de trabajo. Igualmente incluye la experiencia o tiempo requerido para adquirir la habilidad y práctica necesaria para desarrollar el puesto con un rendimiento suficiente en calidad y cantidad.
- b) Iniciativa: este factor valora el nivel de sujeción del puesto de trabajo a directrices y normas para la ejecución de la función que se desarrolla, y comprende tanto la necesidad de detectar problemas como la de improvisar soluciones para los mismos.
- c) Responsabilidad: factor en cuya elaboración se tiene en cuenta el grado de autonomía de acción del titular del puesto y la influencia sobre los resultados e importancia de las consecuencias de la gestión; comprende la responsabilidad sobre gestión y resultados, así como la responsabilidad sobre contactos oficiales con otras personas dentro y fuera de la empresa.
- d) Autonomía: valora el grado de dependencia jerárquica en el desempeño de las funciones o tareas que se desarrollan.
- e) Complejidad: valora el grado de integración del conjunto de factores antes mencionados para la ejecución de las funciones propias del puesto de trabajo.

Grupos Profesionales y categorías que los integran:

Grupo I: Personal directivo.

Corresponde a aquellos puestos de trabajo que integran funciones que requieren conocimientos adecuados para gestionar procesos consistentes en organizar, dirigir y controlar las actividades y acciones propias del desenvolvimiento de la empresa.

Sus funciones están dirigidas al establecimiento de políticas e iniciativas orientadas a la eficaz utilización de los recursos humanos y materiales, asumiendo las decisiones para alcanzar los objetivos planificados por la Dirección de la Empresa.

Requieren una titulación universitaria de grado superior o conocimientos equivalentes y experiencia o capacitación probada en el puesto.

Las categorías incluidas dentro de este Grupo, definido como de mando y especial responsabilidad, son las siguientes:

- 1.– Director/a General.
- 2.– Gerente.
- 3.– Director/a Área Financiera.
- 4.– Director/a Área Funcional.

Grupo II: Personal titulado.

Corresponde a funciones que consistan en integrar, coordinar, dirigir y ordenar el trabajo de un grupo de colaboradores o de una unidad determinada, incluyendo la realización de tareas complejas y de impacto, desarrollo de programas y aplicaciones técnicas de producción, servicios o administración; podrán tener mando directo o indirecto sobre el personal del mismo grupo profesional.

Requieren titulación universitaria de grado medio o conocimientos equivalentes y experiencia o capacitación probada en el puesto.

Las categorías incluidas dentro de este Grupo, definidas como jefaturas de áreas, son las siguientes:

- 1.– Jefe/a de Administración.
- 2.– Jefe/a Comercial.
- 3.– Jefe de Atención al Cliente.
- 4.– Jefe/a Hostelería.
- 5.– Jefe/a Estación de Servicio.

Grupo III: Personal técnico.

Subgrupo 1) Personal Técnico Titulado.

Corresponde a aquellos trabajadores y trabajadoras que desempeñan funciones de integrar, coordinar y supervisar la realización de varias tareas homogéneas, pudiendo ordenar el trabajo de un conjunto de colaboradores. Incluye además la realización y ejecución de las tareas propias de la unidad organizativa en la que estén adscritos/as.

Requieren titulación profesional o técnica de ciclo formativo de grado superior o conocimientos y experiencia equivalentes.

Las categorías incluidas en este Grupo, definidas como jefaturas de sección, son las siguientes:

- 1.– Jefe/a 2ª de Administración.
- 2.– Jefe/a 2ª Comercial.

3.– Encargado de Cocina.

4.– Encargado de Sala.

5.– Jefe/a 2ª de Estación de Servicio.

Subgrupo 2) Personal Técnico

Corresponde a aquellos trabajos de ejecución autónoma que exijan habitualmente iniciativa y razonamiento por parte de los trabajadores encargados de su ejecución, comportando, bajo supervisión, la responsabilidad de las mismas, pudiendo ser ayudados por otros trabajadores o trabajadoras.

Requieren formación equivalente a bachillerato o bien ciclo formativo de grado medio, completado con experiencia profesional.

Las categorías incluidas en este grupo son las siguientes:

1.– Oficial 2ª Administrativo.

2.– Responsable Atención al Cliente.

3.– Responsable de Marketing.

4.– Cocinero/a.

5.– Camarero/a.

6.– Responsable de Limpieza.

7.– Responsable de Lavadero.

Subgrupo 3: Personal Técnico Auxiliar.

Corresponde a funciones consistentes en la ejecución de operaciones que, aún cuando se realicen bajo instrucciones precisas, requieren adecuados conocimientos profesionales y aptitudes prácticas, pudiendo implicar la utilización de medios técnicos o informáticos a nivel de usuario y cuya responsabilidad está limitada por una supervisión directa y sistemática.

Requieren una formación básica equivalente a la educación secundaria obligatoria completada con experiencia profesional o con un ciclo formativo de grado medio.

Las categorías incluidas en este subgrupo son las siguientes:

1.– Auxiliar Administrativo.

2.– Comercial.

3.– Conserje /telefonista.

4.– Ayudante de Cocina.

5.– Ayudante de Camarero /a.

6.– Personal de Limpieza.

7.– Personal de Estación de Servicio.

8.– Conductor /a.

9.– Vigilante.

Grupo IV: Operario de CEE.

Corresponde a funciones que se ejecuten según instrucciones concretas claramente establecidas, con alto grado de dependencia, que requieren preferentemente esfuerzo o atención, con conocimientos elementales de carácter profesional, con posible utilización de elementos eléctricos o mecánicos sencillos.

Requieren conocimientos a nivel de educación primaria o secundaria, sin exigir titulación específica.

La categoría definida en este subgrupo, con una denominación común independiente del área de adscripción funcional, es la siguiente:

1.– Operario en C.E.E.

IV.– Carácter enunciativo.

La clasificación por categorías y su agrupamiento en grupos profesionales es meramente enunciativa y no supone ni implica la obligación de tener provistas todas las plazas si las necesidades del centro no lo requieren. Son igualmente enunciativas las funciones asignadas a cada categoría, especialidad y grupo.



ANEXO II

TABLAS RETRIBUTIVAS

AÑO 2026	S BASE	P.ASIST.	MANUT.	COM. DISP.	COM. MAN	TURN	FEST	QUEB.M	NOCT	P.EXT. AÑO	TOTAL AÑO
CATEGORÍAS											
GRUPO I											
Director/a Gral.	1725,44	193,15	26,54	199,09	159,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5176,32	32818,27
Gerente	1592,71	189,41	26,54	199,09	159,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4778,12	30782,42
Dt. Area	1459,99	185,67	26,54	199,09	159,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4379,96	28746,74
Dt.Area Comercial	1459,99	185,67	26,54	199,09	159,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4379,96	28746,74
Dt.Area Financiera	1459,99	185,67	26,54	199,09	159,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4379,96	28746,74
Dt.Area Funcional	1459,99	185,67	26,54	199,09	159,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4379,96	28746,74
GRUPO II											
Jefe Atención Cliente	1360,44	182,85	26,54	199,09	159,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4081,31	27219,61
Jefe Administración	1360,44	182,85	26,54	199,09	159,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4081,31	27219,61
Jefe Comercial	1360,44	182,85	26,54	199,09	159,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4081,31	27219,61
Jefe Hostelería	1360,44	182,85	26,54	199,09	159,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4081,31	27219,61
Jefe Est. Servicio	1360,44	182,85	26,54	199,09	159,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4081,31	27219,61
GRUPO III											
Sub. 1) Personal Técnico Titulado											
Jefe 2ª Administración	1327,25	173,80	26,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3981,76	22312,91
Jefe 2ª Comercial	1327,25	173,80	26,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3981,76	22312,91
Encargado Cocina	1327,25	174,88	26,54	0,00	0,00	15,94	31,84	0,00	0,00	3981,76	22899,26
Encargado Sala	1327,25	174,88	26,54	0,00	0,00	15,94	31,84	0,00	0,00	3981,76	22899,26
Jefe 2ª Est. Servicio	1327,25	174,88	26,54	0,00	0,00	15,94	31,84	0,00	0,00	3981,76	22899,26
Sub. 2) Personal Técnico											
Oficial 1ª Administrativo	1234,35	171,41	26,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3703,05	20890,67
Resp. Marketing	1121,53	167,99	26,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3364,60	19157,34
Oficial 2ª Administrativo	1121,53	167,99	26,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3364,60	19157,34
Resp. Atención Cliente	1121,53	167,99	26,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3364,60	19157,34
Cocinero	1234,35	172,25	26,54	0,00	0,00	15,94	31,84	0,00	0,00	3703,05	21474,21
Camarero	1181,27	172,25	26,54	0,00	0,00	15,94	31,84	26,54	39,82	3543,82	21474,35
Resp. Limpieza	1234,35	172,25	26,54	0,00	0,00	15,94	31,84	0,00	0,00	3703,05	21474,21
Resp. Lavadero	1234,35	172,25	26,54	0,00	0,00	15,94	31,84	0,00	0,00	3703,05	21474,21



Sub.3) Personal Técnico Auxiliar

Auxiliar Administrativo	1035,26	164,89	26,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3105,77	17826,04
Auxiliar comunicación	1035,26	164,89	26,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3105,77	17826,04
Comercial	1035,26	164,89	26,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3105,77	17826,04
Conserje/Telefonista	1035,26	165,45	26,54	0,00	0,00	0,00	31,84	0,00	0,00	3105,77	18214,88
Ayudante Cocina	1114,90	168,23	26,54	0,00	0,00	15,94	31,84	0,00	0,00	3344,70	19634,21
Ayudante Camarero	1061,81	168,23	26,54	0,00	0,00	15,94	31,84	26,54	39,82	3185,43	19634,17
Operario Lavadero	1035,26	167,47	26,54	0,00	0,00	15,94	31,84	0,00	0,00	3105,78	18430,53
Personal Limpieza	1114,90	168,23	26,54	0,00	0,00	15,94	31,84	0,00	0,00	3344,70	19634,21
Personal Est. Servicio	1035,26	167,47	26,54	0,00	0,00	15,94	31,84	26,54	39,82	3105,77	19226,79
Conductor	1114,90	167,85	26,54	0,00	0,00	0,00	31,84	0,00	0,00	3344,70	19438,25
Vigilante	1035,26	166,50	26,54	0,00	0,00	0,00	31,84	0,00	39,82	3105,78	18705,40

GRUPO IV

Operario C.E.E.	990,00	161,63	26,54	0,00	0,00	15,94	31,84	26,54	0,00	2970,00	17999,86
-----------------	--------	--------	-------	------	------	-------	-------	-------	------	---------	----------

AÑO 2027	S BASE	P.ASIST	MANUT	COM DISP	COM MAN	TURN	FEST	QUEB M	NOCT	P.EXT. AÑO	TOTAL AÑO
CATEGORIAS											
GRUPO I											
Director/a Gral.	1785,83	199,91	27,47	206,06	164,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5357,49	33966,91
Gerente	1648,45	196,04	27,47	206,06	164,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4945,36	31859,80
Dt. Area	1511,08	192,17	27,47	206,06	164,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4533,25	29752,87
Dt.Area Comercial	1511,08	192,17	27,47	206,06	164,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4533,25	29752,87
Dt.Area Financiera	1511,08	192,17	27,47	206,06	164,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4533,25	29752,87
Dt.Area Funcional	1511,08	192,17	27,47	206,06	164,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4533,25	29752,87
GRUPO II											
Jefe Atención Cliente	1408,05	189,25	27,47	206,06	164,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4224,16	28172,29
Jefe Administración	1408,05	189,25	27,47	206,06	164,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4224,16	28172,29
Jefe Comercial	1408,05	189,25	27,47	206,06	164,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4224,16	28172,29
Jefe Hostelería	1408,05	189,25	27,47	206,06	164,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4224,16	28172,29
Jefe Est. Servicio	1408,05	189,25	27,47	206,06	164,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4224,16	28172,29
GRUPO III											
Sub. 1) Personal Técnico Titulado											
Jefe 2ª Administración	1373,71	179,89	27,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4121,12	23093,86
Jefe 2ª Comercial	1373,71	179,89	27,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4121,12	23093,86
Encargado Cocina	1373,71	181,00	27,47	0,00	0,00	16,50	32,96	0,00	0,00	4121,12	23700,73
Encargado Sala	1373,71	181,00	27,47	0,00	0,00	16,50	32,96	0,00	0,00	4121,12	23700,73
Jefe 2ª Est. Servicio	1373,71	181,00	27,47	0,00	0,00	16,50	32,96	0,00	0,00	4121,12	23700,73

Sub. 2) Personal Técnico

Oficial 1ª Administrativo	1277,55	177,41	27,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3832,66	21621,84
Resp. Marketing	1160,79	173,87	27,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3482,36	19827,85
Oficial 2ª Administrativo	1160,79	173,87	27,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3482,36	19827,85
Resp. Atención Cliente	1160,79	173,87	27,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3482,36	19827,85
Cocinero	1277,55	178,28	27,47	0,00	0,00	16,50	32,96	0,00	0,00	3832,66	22225,81
Camarero	1222,62	178,28	27,47	0,00	0,00	16,50	32,96	27,47	41,21	3667,85	22225,95
Resp. Limpieza	1277,55	178,28	27,47	0,00	0,00	16,50	32,96	0,00	0,00	3832,66	22225,81
Resp. Lavadero	1277,55	178,28	27,47	0,00	0,00	16,50	32,96	0,00	0,00	3832,66	22225,81

Sub.3) Personal Técnico Auxiliar

Auxiliar Administrativo	1071,49	170,66	27,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3214,47	18449,95
Auxiliar comunicación	1071,49	170,66	27,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3214,47	18449,95
Comercial	1071,49	170,66	27,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3214,47	18449,95
Conserje/Telefonista	1071,49	171,24	27,47	0,00	0,00	0,00	32,96	0,00	0,00	3214,47	18852,40
Ayudante Cocina	1153,92	174,12	27,47	0,00	0,00	16,50	32,96	0,00	0,00	3461,76	20321,41
Ayudante Camarero	1098,97	174,12	27,47	0,00	0,00	16,50	32,96	27,47	41,21	3296,92	20321,33
Operario Lavadero	1071,50	173,33	27,47	0,00	0,00	16,50	32,96	0,00	0,00	3214,49	19075,60
Personal Limpieza	1153,92	174,12	27,47	0,00	0,00	16,50	32,96	0,00	0,00	3461,76	20321,41
Personal Est. Servicio	1071,49	173,33	27,47	0,00	0,00	16,50	32,96	27,47	41,21	3214,47	19899,69
Conductor	1153,92	173,72	27,47	0,00	0,00	0,00	32,96	0,00	0,00	3461,76	20118,59
Vigilante	1071,50	172,33	27,47	0,00	0,00	0,00	32,96	0,00	41,21	3214,49	19360,04

GRUPO IV

Operario C.E.E.	1024,65	167,28	27,47	0,00	0,00	16,50	32,96	27,47	0,00	3073,95	18629,87
-----------------	---------	--------	-------	------	------	-------	-------	-------	------	---------	----------

Respondiendo a la necesidad de prevenir, sensibilizar y, en su caso erradicar cualquier conducta contraria a la diversidad e inclusión en el entorno laboral, todo ello en aplicación de Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; Ley 4/2023, de 28 de febrero para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI; Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual; Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación y el Real Decreto 1026/2024, de 8 de octubre, por el que se desarrolla el conjunto planificado de las medidas para la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI en las empresas.

Se aplicará transversalmente la igualdad de trato y no discriminación que contribuya a crear un contexto favorable a la diversidad y a avanzar en erradicar la discriminación de las personas LGTBI, tanto en el acceso al empleo y procesos de selección/contratación, como en los criterios de clasificación y promoción profesional, planes de formación y cualquier otro ámbito de las relaciones laborales, propiciando la heterogeneidad de las plantillas para lograr entornos laborales diversos, inclusivos y seguros.

Se garantizará la protección contra comportamientos LGTBIfóbicos, incorporando como Anexo III a este convenio colectivo el Protocolo de acoso por orientación sexual, identidad de género o expresión de género.

ANEXO III**PROTOCOLO DE ACOSO POR ORIENTACIÓN SEXUAL,
IDENTIDAD DE GÉNERO O EXPRESIÓN DE GÉNERO****Índice:**

1. Declaración de principios
2. Ámbito de aplicación
3. Definiciones
4. Medidas de prevención
5. Legitimación
6. Procedimiento de actuación
 - 6.1. Comisión de atención al acoso
 - 6.2. Medidas cautelares
 - 6.3. Procedimiento informal
 - 6.4. Procedimiento formal
 - 6.5. Medidas complementarias
7. Tipificación
8. Protección de datos personales (información básica)
9. Seguimiento y evaluación del protocolo

ANEXO I. Glosario terminológico**ANEXO II. Modelo de comunicación / denuncia****ANEXO III. Modelo de acta de actuaciones de la comisión****1. *Declaración de principios.***

La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la intimidad, la integridad física y moral y el principio de igualdad y de no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social son derechos fundamentales reconocidos en los artículos 10, 14, 15 y 18 de la Constitución Española.

En el ámbito de la Unión Europea, la protección frente a la discriminación por orientación sexual, identidad de género y expresión de género se articula a través de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, y de la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la

aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación. Asimismo, resulta de aplicación la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión.

En el ordenamiento jurídico español, este protocolo se enmarca, entre otras, en las siguientes normas:

- Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en particular sus artículos 4.2.c) y 4.2.e), que reconocen el derecho a la no discriminación y al respeto de la intimidad y dignidad de la persona trabajadora.
- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
- Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.
- Real Decreto 1026/2024, de 8 de octubre, por el que se desarrolla el conjunto planificado de las medidas para la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI en las empresas.
- Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, en lo que resulte de aplicación.
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
- Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
- Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
- Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social, en particular su artículo 96.1 sobre inversión de la carga de la prueba.

Por todo ello, Castillo Benavente, S.A., así como la representación legal de las personas trabajadoras, suscriben este protocolo con el compromiso explícito y firme de no tolerar en el seno de la empresa ningún tipo de práctica discriminatoria considerada como acoso por razón de orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género, quedando expresamente prohibida cualquier conducta de esta naturaleza.

Con el fin de garantizar un entorno de trabajo respetuoso con los derechos mencionados de quienes integran esta organización, la empresa y la representación legal de las personas trabajadoras se comprometen a tratar con la máxima y debida diligencia cualquier situación de acoso que pudiera presentarse en el seno de la misma. En este caso, la empresa hará un uso pleno de sus poderes directivos y disciplinarios.

Debido a que se pueden dar casos de acoso múltiple o interseccional (por ejemplo, mujeres lesbianas, personas trans, bisexuales), este protocolo está relacionado con el protocolo frente al acoso sexual y/o por razón de sexo; Ambos protocolos se complementan y la estructura de las Comisiones que de ellos se derivan es la misma para evitar duplicidades.

2. Ámbito de aplicación.

- Las disposiciones se aplican a las personas que trabajan en Castillo Benavente, S.A. independientemente del vínculo jurídico que los una a ésta y, por tanto, será de aplicación no sólo a la plantilla laboral sino también a cualquier otro personal que pudiera tener una relación asimilable, siempre que desarrollen su actividad dentro del ámbito organizativo de la empresa.

- También debe ser aplicable a las personas trabajadoras propias y a las personas trabajadoras de las empresas subcontratadas por Castillo Benavente, S.A. siempre que, en el marco de la cooperación entre empresas derivada del artículo 24 de la Ley 31 / 1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, presten sus servicios en ésta y resulte implicado personal de la empresa (Coordinación de Actividades Empresariales).

- Finalmente, también debe aplicarse a aquellas personas que no forman parte de Castillo Benavente, S.A., pero que se relacionan con ella debido a su trabajo: clientes/as, proveedores/as y personas que solicitan un puesto de trabajo.

- En caso de que resulte implicado personal ajeno a la empresa, se dará conocimiento del suceso a sus respectivas empresas, para que sean éstas las que tomen las medidas que crean oportunas.

- Asimismo, quedará bajo el amparo del presente protocolo toda persona comprendida en los apartados anteriores, aunque la relación contractual con Castillo Benavente, S.A. hubiera concluido (bajo cualquier forma jurídica), y que invoque el presente procedimiento en un plazo de seis meses desde la fecha en que terminó dicha relación, sin perjuicio de los plazos de prescripción previstos en el Estatuto de los Trabajadores y en el Convenio Colectivo aplicable.

3. Definiciones.

- **Conducta discriminatoria:**

Cualquier comportamiento basado en la orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género de una persona que tenga la finalidad o provoque el efecto de atentar contra su dignidad o su integridad física o psíquica o de crearse un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante, ofensivo o molesto será considerado como acoso por razón de orientación sexual, identidad de género o de expresión de género.

- **Discriminación directa:**

Situación en que se encuentra una persona que es, ha sido o puede ser tratada, por razón de orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género, de una manera menos favorable que otra en una situación análoga.

- **Discriminación indirecta:**

Situación en que una disposición, un criterio, una interpretación o una práctica aparentemente neutros pueden ocasionar en lesbianas, gais, bisexuales, personas trans o intersexuales una desventaja particular respecto de personas que no lo son.

- Orden de discriminar:

Cualquier instrucción que implique la discriminación, directa o indirecta, por razón de orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género.

- Represalia discriminatoria:

Trato adverso o efecto negativo que se produce contra una persona como consecuencia de la presentación de una queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso, de cualquier tipo, destinado a evitar, disminuir o denunciar la discriminación o el acoso al que es sometida o ha sido sometida.

Según el sujeto activo se pueden distinguir tres tipos de acoso:

- Acoso descendente:

Aquel donde el autor o la autora, tiene ascendencia jerárquica sobre la víctima (de jefe/a hacia subordinado/a).

- Acoso ascendente:

Aquel donde el autor o la autora se encuentra subordinado jerárquicamente a la víctima (de subordinado/a hacia el jefe/a).

- Acoso horizontal:

Aquel en el que tanto el autor o la autora como la víctima no tienen relación jerárquica (de compañero/a a compañero/a).

4. Medidas de prevención.

Con el fin de prevenir el acoso o las situaciones potencialmente constitutivas de acoso por razón de orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género, Castillo Benavente, S.A. adopta las siguientes medidas:

Divulgación y comunicación

- Divulgación del presente protocolo a toda la plantilla a través de los canales internos habituales (intranet, tablón de anuncios, correo corporativo y reuniones de equipo) y entrega del mismo, junto con la documentación de bienvenida, a todo el personal de nueva incorporación.

- Difusión del protocolo a las empresas subcontratadas, al personal externo y a las personas que se relacionen con la empresa por motivos laborales (clientela, proveedores/as y personas candidatas).

- Realización de campañas internas de sensibilización en fechas señaladas, como el 17 de mayo (Día Internacional contra la LGTBIfobia) y el 28 de junio (Día Internacional del Orgullo LGTBI), así como cualquier otra acción comunicativa que la Comisión de Igualdad considere oportuna.

- Información expresa y visible sobre la existencia de la Comisión de Atención al Acoso y del canal interno de información, indicando cómo y dónde dirigirse.

Formación

- Incorporación de la prevención, actuación y erradicación del acoso por razón de orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género en el plan de formación anual de la empresa.
- Formación básica obligatoria para toda la plantilla, de carácter periódico, sobre diversidad sexual, identidad y expresión de género, contenidos del presente protocolo y procedimientos de denuncia.
- Formación específica reforzada para los mandos intermedios y personal con responsabilidades de equipo, orientada a la detección temprana de conductas discriminatorias y a la gestión de situaciones de acoso.
- Formación cualificada para las personas integrantes de la Comisión de Atención al Acoso y de la Comisión de Igualdad, con los contenidos y duración mínima previstos en el apartado correspondiente del presente protocolo.
- Formación específica para el personal con responsabilidades en selección, contratación y promoción del personal, con el fin de garantizar procesos libres de sesgos discriminatorios.

Cultura de respeto y entorno laboral

- Promoción de un entorno de respeto y corrección en el ambiente de trabajo, inculcando a toda la plantilla los valores de igualdad de trato, respeto, dignidad y libre desarrollo de la personalidad.
- Uso de lenguaje inclusivo en toda la documentación corporativa interna y externa, en las comunicaciones, en los procesos de selección y en la imagen de la empresa.
- Favorecer la integración del personal de nueva incorporación, evitando situaciones de aislamiento mediante un seguimiento de la persona trabajadora no sólo en su proceso de acogida inicial, sino con posterioridad al mismo. La empresa tendrá en cuenta las circunstancias personales o culturales de la persona incorporada para contribuir a su integración.
- Prohibición expresa de insinuaciones, manifestaciones, comentarios o conductas contrarios a los principios reseñados, tanto en el lenguaje verbal y escrito como en las comunicaciones digitales, las redes corporativas y las actitudes. Se eliminará cualquier imagen, cartel, publicidad o contenido que contenga una visión LGTBIfóbica o incite a la LGTBIfobia.
- Cuando se detecten conductas no admitidas en un determinado colectivo o equipo de trabajo, la dirección de la empresa se dirigirá inmediatamente a la persona responsable de dicho colectivo o equipo, con el fin de informarle sobre la situación detectada, las obligaciones que deben respetarse y las consecuencias que se derivan de su incumplimiento, y procederá a poner en marcha el protocolo acordado.

Evaluación de riesgos y seguimiento del clima laboral

- Inclusión, dentro de la evaluación de riesgos psicosociales que realiza el servicio de prevención, de indicadores específicos relativos a la LGTBIfobia y al acoso por orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género.

- Realización periódica de encuestas de clima laboral que incorporen preguntas, con todas las garantías de anonimato y confidencialidad, dirigidas a detectar situaciones de discriminación o malestar relacionadas con la diversidad sexual y de género.

- Revisión periódica, por parte de la Comisión de Igualdad, de los procesos de selección, promoción, retribución y formación, con el fin de identificar y corregir posibles sesgos discriminatorios.

Medidas específicas para personas trans en el centro de trabajo

En cumplimiento de la Ley 4/2023 y del Real Decreto 1026/2024, Castillo Benavente, S.A. adopta las siguientes medidas específicas dirigidas a garantizar el respeto a la identidad sentida de las personas trans en el ámbito laboral:

- Uso del nombre sentido: toda persona trabajadora tiene derecho a ser tratada conforme a su identidad sentida y al uso de su nombre y pronombres sentidos en el ámbito laboral, sin que sea exigible la rectificación registral previa. La empresa adaptará a la mayor brevedad posible la documentación interna: identificación, correo electrónico, firma corporativa, tarjetas de visita, listados, organigramas, plataformas internas y cualquier otro soporte en el que figure el nombre de la persona trabajadora.

- Espacios, vestuarios y aseos: la persona trabajadora podrá utilizar los vestuarios, aseos y demás espacios segregados por sexo que correspondan a su identidad sentida. La empresa garantizará la privacidad en todos los espacios comunes.

- Uniformes: cuando exista uniforme de trabajo, la persona podrá optar libremente entre las opciones disponibles, sin que la elección venga determinada por el sexo asignado al nacer.

- Procesos de transición: las personas trabajadoras que inicien un proceso de transición podrán solicitar a la empresa el acompañamiento necesario, incluyendo la definición conjunta de un plan de comunicación al equipo, el uso de los permisos retribuidos previstos legalmente para acudir a consultas o tratamientos médicos, la adaptación temporal del puesto de trabajo cuando sea necesario por motivos médicos asociados al proceso (previo informe del servicio de prevención) y la protección reforzada frente a cualquier conducta de acoso o discriminación durante el proceso.

- Confidencialidad: la información relativa al proceso de transición de una persona trabajadora tiene la consideración de dato especialmente protegido. Su revelación a terceros sin consentimiento expreso de la persona afectada constituirá falta grave o muy grave conforme a la tipificación de este protocolo.

5. Legitimación.

A efectos de presentación de la comunicación, reclamación o denuncia regulada en el presente protocolo, se consideran legitimadas las siguientes personas y entidades:

- Quien se considere víctima de una conducta de acoso por razón de orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género.
- Quien tenga conocimiento de la perpetración de una conducta de este tipo. En este supuesto, el órgano receptor de la comunicación recabará la conformidad expresa y por escrito de la persona presuntamente afectada para proseguir el procedimiento, salvo en los casos previstos en el último apartado de esta sección.

- Las organizaciones sindicales con representación en Castillo Benavente, S.A., así como la representación legal de la plantilla, siempre que acrediten el consentimiento expreso y por escrito de la persona afectada.
- Quien reciba cualquier instrucción que implique la discriminación por razón de orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género.
- El servicio de prevención de riesgos laborales de la empresa, cuando en el ejercicio de sus funciones detecte indicios de una situación de acoso.
- Las personas trabajadoras de empresas subcontratadas, así como el personal externo (clientela, personas proveedoras y personas candidatas a un puesto de trabajo) comprendidas en el ámbito de aplicación del presente protocolo.

Forma y canales de comunicación

La comunicación podrá presentarse:

- Por escrito, dirigida a cualquier miembro de la Comisión de Atención al Acoso por razón de orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género, conforme al formulario que se incluye como anexo.
- De forma verbal, mediante reunión presencial solicitada a cualquier miembro de la Comisión, que se celebrará en un plazo máximo de siete días. En este caso, se levantará acta de la comunicación, que será firmada por la persona comunicante y por la persona receptora.
- A través del canal interno de información de la empresa, en los términos previstos en este protocolo y en la Ley 2/2023, cuando dicho canal esté implantado y técnicamente habilitado para ello. En tal caso, el canal admitirá igualmente la comunicación anónima conforme a la citada Ley.

Asistencia, apoyo y garantías

Castillo Benavente, S.A. proporcionará a las partes implicadas en cualquier comunicación, reclamación o denuncia en materia de acoso por razón de orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género la asistencia que corresponda, incluyendo la información sobre sus derechos y sobre las vías administrativas, judiciales o cualesquiera otras que estimen oportunas.

Castillo Benavente, S.A. pondrá a disposición de la víctima, de manera inmediata y en caso necesario, apoyo médico y psicológico, a través de medios propios o de recursos externos, con independencia del estado del procedimiento.

Desde el momento de la presentación de la comunicación y hasta la resolución definitiva del procedimiento, quedan expresamente prohibidas las represalias o cualquier trato adverso contra la persona denunciante, la persona afectada, las personas testigos o cualquier persona que haya colaborado en la investigación, conforme a lo previsto en la Ley 2/2023.

Actuación de oficio

Cuando Castillo Benavente, S.A. tenga conocimiento, por cualquier vía, de hechos que pudieran ser constitutivos de acoso por razón de orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género, podrá iniciar de oficio las actuaciones necesarias para esclarecer los hechos y, en su caso, adoptar las medidas que correspondan, incluso cuando la persona afectada no haya presentado denuncia formal. En todo caso, se recabará el consentimiento de la persona afectada para iniciar el procedimiento formal regulado en este protocolo, salvo cuando la gravedad de los hechos o la protección de otras personas trabajadoras hagan imprescindible la actuación inmediata de la empresa en cumplimiento de su deber legal de protección.

6. *Procedimientos de actuación.*

6.1. Comisión de Atención al Acoso

Deberá constituirse una Comisión de Atención al Acoso por razón de orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género con las siguientes características:

Composición

La Comisión estará formada por un número paritario de personas designadas por la empresa y por la representación legal de la plantilla, de entre las personas integrantes de la Comisión de Igualdad, con un mínimo de dos y un máximo de cuatro personas titulares, ampliable cuando la dimensión del centro o la complejidad del caso lo justifique. De igual manera se nombrará, de forma paritaria, el mismo número de personas suplentes.

En caso de que fuera imposible constituir la Comisión por falta de personal, o bien porque no exista Comisión de Igualdad, la empresa y la representación legal de la plantilla, de forma paritaria, podrán designar como miembros de la Comisión a otras personas. El requisito para su nombramiento será tener formación en igualdad y, específicamente, en el tratamiento, prevención y actuación frente al acoso por razón de orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género.

Se procurará que la composición de la Comisión sea diversa y, en la medida de lo posible, incluya personas con sensibilidad y conocimiento específico sobre la realidad LGTBI.

Formación

Será requisito para formar parte de la Comisión (titular y/o suplente) acreditar una formación específica y suficiente en materia de igualdad y, particularmente diversidad sexual, identidad y expresión de género, así como en el tratamiento, la prevención y la actuación frente al acoso por estas razones. La duración mínima, los contenidos y la periodicidad de actualización de esta formación se determinarán en el Plan de Formación de la empresa, oídas la Comisión de Igualdad y la representación legal de la plantilla, garantizando en todo caso una formación adecuada a las funciones que se desempeñan.

Incompatibilidades

En caso de que cualquiera de las personas implicadas en un procedimiento concreto (persona denunciante o persona denunciada) tuviera, respecto a cualquier persona integrante de la Comisión, una relación de parentesco por afinidad o consanguinidad, una relación de amistad o enemistad, una relación jerárquica directa, o estuviera adscrita al mismo departamento o área, la persona afectada quedará automáticamente invalidada para formar parte de ese procedimiento concreto y será sustituida por la persona suplente previamente designada.

Si una persona integrante de la Comisión es denunciante o denunciada, quedará impedida para intervenir en cualquier otro procedimiento hasta la completa resolución de su propio caso.

La incompatibilidad de una persona integrante de la Comisión para actuar en un procedimiento concreto podrá ser alegada por ella misma, por cualquier otra persona integrante de la Comisión o por cualquiera de las partes que intervienen en el proceso.

En caso de discrepancia, la Comisión Paritaria de Interpretación y Seguimiento del Convenio o, en su defecto, la Comisión de Igualdad, oídas las partes, resolverá conforme a su mejor criterio en un plazo máximo de diez días hábiles.

Funciones de la Comisión

- Prestar apoyo, asesoramiento y orientación a las personas que puedan ser víctimas de situaciones de acoso.
- Recibir todas las comunicaciones y denuncias por acoso por razón de orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género.
- Llevar a cabo la investigación de las denuncias conforme a lo establecido en este protocolo, para lo cual dispondrá por parte de la empresa de los medios adecuados y tendrá acceso a toda la información que pudiera tener relación con el caso. Tendrá también acceso libre a todas las dependencias del centro, y toda la plantilla deberá prestar la colaboración que se le requiera. En todo caso, este acceso y la colaboración recabada se ejercerán dentro del marco del deber de confidencialidad establecido en este protocolo y conforme a la normativa vigente en materia de protección de datos personales.
- Recomendar y gestionar ante el Departamento de Personal las medidas cautelares que estime convenientes.
- Elaborar un informe de conclusiones sobre el supuesto de acoso investigado, que incluirá los medios de prueba, las circunstancias agravantes o atenuantes y, en su caso, la propuesta de las acciones disciplinarias oportunas dentro del ámbito de la empresa.
- Supervisar el cumplimiento efectivo de las sanciones impuestas como consecuencia de los casos de acoso por razón de orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género.
- Velar por las garantías comprendidas en este protocolo.
- Cualesquiera otras que se pudieran derivar de la naturaleza de sus funciones y de lo dispuesto en este protocolo.

Principios rectores y garantías del procedimiento

- **Respeto y protección a las personas:** se procederá con la discreción adecuada para proteger la intimidad y la dignidad de las personas afectadas. Las actuaciones y diligencias se realizarán con la mayor prudencia y con el respeto debido a todas las personas implicadas, que en ningún caso podrán recibir un trato desfavorable por este motivo. Las personas implicadas que lo soliciten podrán ser asistidas por una persona representante o asesora en todo momento del procedimiento.

- **Confidencialidad:** las personas que intervengan en el procedimiento tienen la obligación de guardar una estricta confidencialidad y reserva, y no transmitirán ni divulgarán información sobre el contenido de las denuncias presentadas o en proceso de investigación. La Comisión pondrá expresamente en conocimiento de todas las personas intervinientes esta obligación de confidencialidad mediante la firma de un compromiso escrito.

- **Diligencia y agilidad:** la investigación y la resolución de la conducta denunciada se realizarán sin demoras indebidas, de modo que el procedimiento pueda completarse en el menor tiempo posible respetando las garantías adecuadas.

- **Contradicción:** el procedimiento garantizará una audiencia imparcial y un trato justo para todas las personas afectadas. Todas las partes intervinientes deberán buscar de buena fe la verdad y el esclarecimiento de los hechos denunciados.

- **Restitución de las víctimas:** si el acoso realizado se hubiera concretado en un menoscabo de las condiciones laborales de la víctima, la empresa deberá restituirla en sus mismas condiciones, si la víctima así lo solicita.

- **Protección de la salud de las víctimas:** la Dirección de la empresa adoptará, de oficio o a instancia de la Comisión, de cualquiera de sus miembros o de la propia víctima, las medidas que estime pertinentes para garantizar el derecho a la protección de la salud de las personas trabajadoras afectadas. A título de ejemplo, las medidas de protección pueden consistir en ayuda psicológica, protección a la víctima u otras ayudas necesarias para facilitar su restablecimiento total. Cualquier medida adoptada en este sentido deberá contar con el consentimiento de la víctima y ser comunicada a la Comisión para su constancia en el expediente del caso.

- **Prohibición de represalias:** se prohíben expresamente las represalias contra las personas que efectúen una denuncia, comparezcan como testigos, ayuden o participen en una investigación sobre acoso, o presten apoyo a la víctima. Esta protección se extiende durante todo el procedimiento y con posterioridad al mismo, conforme a la Ley 2/2023.

- **Garantías jurídicas:** una vez finalizado el procedimiento de actuación y acreditada la existencia de acoso, la empresa prestará asistencia jurídica a la víctima en los casos en los que la persona acosadora emprenda acciones judiciales contra la víctima u otras personas de la plantilla que hubieran intervenido en el proceso.

- **Protección de datos:** el tratamiento de los datos personales derivados de este procedimiento se realizará conforme al apartado específico de protección de datos del presente protocolo y a la normativa vigente en la materia.

Intervinientes

Son partes en este procedimiento:

- La persona denunciante, que es quien, teniendo conocimiento de los hechos, presenta la denuncia.
- La persona afectada (o víctima), que puede coincidir o no con la persona denunciante, y que es quien ha sufrido o sufre la conducta de acoso.
- La persona denunciada, que es aquella a la que se atribuye la conducta presuntamente constitutiva de acoso.
- La Comisión de Atención al Acoso, que es el órgano establecido para la atención e investigación de la denuncia, así como para la propuesta de adopción de las medidas correspondientes.
- La Dirección de la empresa, encargada de adoptar las medidas que se acuerden.

Desarrollo del procedimiento

Se establecen dos modalidades de procedimiento que podrán seguir las personas denunciantes (informal y formal), sin perjuicio del uso por parte de la víctima de las vías administrativas, judiciales o cualesquiera otras que estime oportunas.

Una vez recibida cualquier comunicación o denuncia, la Comisión emitirá acuse de recibo a la persona comunicante en un plazo máximo de siete días naturales, conforme a lo previsto en la Ley 2/2023, indicando la modalidad de procedimiento iniciada y los plazos aplicables.

6.2. Medidas cautelares

En los casos de denuncias de acoso por razón de orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género, hasta la finalización del procedimiento, ya sea en su modalidad informal o formal, y siempre que existan indicios suficientes de la existencia de acoso, la Comisión de Atención al Acoso podrá solicitar cautelarmente la separación entre la víctima y la presunta persona acosadora, así como otras medidas cautelares (reordenación del tiempo de trabajo, cambio de oficina, movilidad funcional, teletrabajo u otras) que estime oportunas y proporcionadas a las circunstancias del caso.

Estas medidas, en ningún caso, podrán comportar para la víctima un perjuicio o menoscabo en sus condiciones de trabajo, ni una modificación sustancial de las mismas, incluidas las condiciones salariales.

En los casos en que la medida cautelar consista en separar a la víctima de la persona presuntamente agresora mediante un cambio de puesto de trabajo, será la víctima quien decida si el cambio lo realiza ella misma o la persona denunciada. El Departamento de Personal facilitará en todo momento que el traslado de una u otra persona se realice de la manera más rápida posible y, en cualquier caso, en un plazo no superior a cinco días hábiles desde la solicitud de la medida cautelar.

6.3. Procedimiento informal

Si la persona denunciante así lo estima oportuno, se podrá intentar resolver el problema de manera informal en un primer momento. Incluso es posible que sea suficiente con que la persona afectada explique a quien muestra el comportamiento indeseado que esta conducta no es bien recibida, que es ofensiva o incómoda, o que interfiere en su trabajo, y que cese en su realización.

La persona denunciante podrá comunicar el problema, verbalmente o por escrito, a cualquier persona integrante de la Comisión de Atención al Acoso, que actuará como asesora durante esta primera fase.

Entre las funciones de la persona asesora se encuentran:

- Informar y asesorar a la persona denunciante sobre sus derechos, sobre las opciones y acciones que puede emprender y sobre las consecuencias de cada una de ellas.
- Proponer a la Dirección de la empresa, cuando las circunstancias lo aconsejen, la adopción de medidas cautelares.
- Acompañar a la persona afectada durante todo el procedimiento informal.

En cualquier caso, tanto la persona presuntamente acosada como la persona denunciada podrán ser asistidas por la representación legal de la plantilla (RLPT) en todas las fases del procedimiento.

Si la persona denunciante es distinta de la persona presuntamente afectada, ésta deberá ponerse en contacto con la Comisión, a través de la persona asesora, para analizar los hechos denunciados y confirmar o no la denuncia presentada. Esta toma de contacto se realizará en un plazo máximo de cinco días hábiles desde la recepción de la denuncia.

Una vez ratificada la denuncia, en su caso, la persona asesora dispondrá de un plazo máximo de siete días hábiles para entrevistarse, en primer lugar, con la persona afectada y, posteriormente, con la persona denunciada. En la entrevista con la persona denunciada, la persona asesora le informará de que su comportamiento no es bien recibido y que es contrario a las normas de la empresa.

La finalidad última de este procedimiento es lograr la interrupción de las actuaciones constitutivas de acoso y alcanzar una solución para ambas partes.

En el plazo máximo de veinte días hábiles desde que se recibe la denuncia, la persona asesora dará por finalizado el procedimiento mediante la redacción de un acta con las conclusiones alcanzadas:

- Acuerdo entre las partes: fin del proceso y, en su caso, adopción de las medidas que se determinen.
- Sin acuerdo: el procedimiento informal se convertirá en el paso previo al inicio del procedimiento formal.

Este plazo podrá prorrogarse excepcionalmente, por una sola vez y por un máximo de diez días hábiles adicionales, cuando la complejidad del caso o la indisponibilidad justificada de alguna de las partes lo requieran. La prórroga deberá comunicarse por escrito a las partes con indicación de los motivos.

Se entregarán copias del acta a la persona denunciante, a la persona afectada (en caso de que no coincida con la persona denunciante), a la persona denunciada, a la Dirección de la empresa, a la Comisión de Atención al Acoso y, en su caso, a la Comisión de Igualdad.

En cualquier caso, si la persona denunciante no queda satisfecha con la solución propuesta, o ésta es incumplida por la persona denunciada, podrá presentar denuncia a través del procedimiento formal.

6.4. Procedimiento formal

Si el procedimiento informal no da resultados, o la persona denunciante entiende que, por la gravedad de los hechos, no cabe ese tipo de procedimiento, se iniciará el procedimiento formal.

Este procedimiento se iniciará mediante la presentación de un escrito dirigido a la Comisión de Atención al Acoso, conforme al formulario que se incluye como anexo.

En este escrito deberá constar:

- Nombre y apellidos de la persona denunciante.
- Nombre y apellidos de la persona afectada, si no coincide con la denunciante.
- Nombre y apellidos de la persona denunciada.
- Relación de los hechos, fechas, duración y frecuencia.
- Lugar o lugares donde se han producido.
- Pruebas a presentar (documentos, testigos, etc.).

Una vez recibida la denuncia, la Comisión dispondrá de un plazo máximo de cinco días hábiles para reunirse e iniciar las investigaciones preliminares.

La Comisión establecerá el desarrollo del procedimiento formal conforme a las siguientes pautas:

- Valorar nuevamente la necesidad de adoptar medidas cautelares, tales como apartar a las partes implicadas mientras se desarrolla la instrucción, y trasladar esa necesidad a la Dirección de la empresa para que, si lo estima oportuno, las adopte.
- Recabar toda la información que considere necesaria sobre el entorno de las partes implicadas.

- Determinar las personas que deben ser entrevistadas, atendiendo fundamentalmente a las propuestas de la persona afectada y de la persona denunciada.
- Llevar a cabo las entrevistas, recabando de las personas entrevistadas el consentimiento expreso y por escrito para acceder a la información necesaria para la instrucción; informar a las personas entrevistadas de que la información a la que tengan acceso en el curso de la instrucción, así como las actas que se redacten, serán tratadas con carácter reservado y confidencial; y advertirles de que todo lo que se declare es confidencial, tanto por su parte como por parte de las personas integrantes de la Comisión, por lo que no podrán revelar a nadie el contenido de la entrevista.
- Redactar actas de todas las reuniones y entrevistas que se celebren, garantizando confidencialidad total y reserva de su contenido. Estas actas, firmadas por las personas intervinientes, quedarán en poder de la Comisión.
- Determinar las pruebas que se practicarán, establecer el procedimiento para su obtención y practicarlas custodiándolas debidamente.
- Conforme a lo establecido en el artículo 96.1 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social, se aplicará en este procedimiento la denominada «inversión de la carga de la prueba»: si la parte denunciante presenta indicios suficientes de la existencia de acoso por razón de orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género, corresponderá a la parte denunciada probar la ausencia de discriminación, aportando una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.

Finalizada la instrucción, la Comisión redactará un informe sobre el presunto acoso investigado, en el que indicará las conclusiones alcanzadas, las circunstancias agravantes o atenuantes observadas, e instará a la Dirección de la empresa a adoptar alguna de las siguientes medidas:

- Medidas disciplinarias contra la persona acosadora, con indicación de la infracción apreciada, la sanción y su graduación. En el supuesto de que no se proponga el traslado forzoso o el despido de la persona agresora, se propondrán las medidas oportunas para que ésta y la víctima no convivan en el mismo ambiente laboral. La víctima tendrá la opción de permanecer en su lugar de trabajo o solicitar un traslado, sin que éste pueda comportar detrimento en sus condiciones laborales.
- Cierre del expediente, si se considera que los hechos no son constitutivos de acoso conforme a este protocolo. Si se cierra el expediente con declaración expresa sobre la buena fe de la denuncia, la persona afectada podrá solicitar el traslado de oficina o departamento, sin que suponga detrimento en sus condiciones laborales.

Se entregarán copias del informe a la persona denunciante, a la persona afectada (en caso de que no coincida con la denunciante), a la persona denunciada, a la Dirección de la empresa, a la Comisión de Atención al Acoso y, en su caso, a la Comisión de Igualdad.

El procedimiento formal, comprendiendo tanto la fase de instrucción como la redacción del informe final por parte de la Comisión, tendrá una duración máxima de tres meses desde la recepción de la denuncia. Cuando la comunicación se haya presentado a través del canal interno de información previsto en la Ley 2/2023, este plazo podrá prorrogarse, por una sola vez y de forma motivada, hasta un máximo de tres meses adicionales en los casos previstos en el artículo 32 de dicha Ley, cuando la especial complejidad del expediente así lo requiera.

En el resto de los supuestos, el plazo de tres meses podrá prorrogarse excepcionalmente, por una sola vez y por un máximo de un mes adicional, cuando la complejidad del caso o la indisponibilidad justificada de alguna de las partes lo requieran.

En todos los casos, la prórroga deberá comunicarse por escrito a las partes con indicación motivada de las causas.

Finalmente, la Comisión supervisará la imposición y el cumplimiento efectivo de las sanciones motivadas por casos de acoso por razón de orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género, siendo informada de su aplicación por parte de la Dirección de la empresa en el plazo máximo de quince días hábiles desde su adopción.

6.5. Medidas complementarias

Si queda constatada la existencia de acoso por razón de orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género, la Comisión podrá proponer la adopción de las siguientes medidas adicionales:

- Apoyo psicológico y social a la persona acosada y, en su caso, a su entorno familiar.
- Modificación de aquellas condiciones laborales que, con consentimiento previo de la persona acosada, se consideren beneficiosas para su recuperación.
- Adopción de medidas de vigilancia y protección de la persona acosada.
- Reiteración a toda la plantilla de los estándares éticos y de respeto vigentes en la empresa, sin necesidad de hacer referencia al caso concreto y respetando en todo momento la confidencialidad de las personas implicadas.
- Seguimiento del clima laboral posterior a la resolución del caso, mediante entrevistas con la persona afectada a los 3, 6 y 12 meses, con el fin de verificar la ausencia de represalias y la efectividad de las medidas adoptadas.
- Cualquier otra medida que la Comisión considere necesaria para garantizar la recuperación de la víctima y la no reiteración de las conductas.

7. Tipificación.

Las conductas constitutivas de acoso por razón de orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género se clasifican, atendiendo a su gravedad, en faltas leves, graves y muy graves.

Falta leve

Se considerará falta leve:

- El uso de lenguaje que pueda ser ofensivo o discriminatorio por razón de orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género, cuando no concurren circunstancias que lo agraven.

La reiteración de esta falta podrá ser considerada como falta grave o muy grave, atendiendo a las circunstancias del caso.

Falta grave

Se considerarán faltas graves:

- La reiteración del uso de lenguaje ofensivo o discriminatorio por razón de orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género.
- La difusión de imágenes, comentarios, chistes, memes o cualquier contenido que ridiculice o estigmatice a personas LGTBI, ya sea de forma presencial o a través de medios digitales, redes corporativas o herramientas de comunicación de la empresa.
- La exclusión deliberada de una persona de reuniones, comunicaciones, actividades formativas, eventos o decisiones del equipo por razón de su orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género.
- La revelación no consentida de la orientación sexual, identidad de género o expresión de género de una persona trabajadora (outing).
- El uso reiterado y deliberado de un nombre o pronombre distinto al sentido por la persona trabajadora trans, una vez comunicada su identidad (misgendering y deadnaming intencionados).
- La negativa injustificada a aplicar las medidas de adaptación previstas para personas trans (uso del nombre sentido, vestuarios, uniformes, documentación interna, etc.).
- Cualquier otra conducta que, sin alcanzar la gravedad de la falta muy grave, atente contra la dignidad de la persona por razón de orientación sexual, identidad de género o expresión de género.

Falta muy grave

Se considerarán faltas muy graves:

- El acoso por razón de orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género en sus modalidades grave o reiterada.
- La agresión física o las amenazas dirigidas contra una persona por razón de su orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género.

- La violación de la confidencialidad de los datos relativos a la identidad de género o a la orientación sexual o al proceso de transición de una persona trabajadora.
- Las conductas de represalia contra una persona que haya presentado queja o denuncia interna, contra quien haya colaborado en la investigación o contra quien haya prestado apoyo a la víctima.
- La inducción a otras personas a cometer alguno de los actos anteriores.

Las sanciones aplicables serán las establecidas en el Convenio Colectivo o norma superior vigente en cada momento para las faltas leves, graves y muy graves.

Circunstancias agravantes

A efectos de valorar la gravedad de los hechos y determinar las sanciones que, en su caso, pudieran imponerse, se tendrán como circunstancias agravantes las siguientes:

- Que la persona denunciada sea reincidente en la comisión de actos de acoso por razón de orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género.
- Que la víctima sufra algún tipo de discapacidad física, psíquica o sensorial.
- Que la víctima haya sufrido graves alteraciones psicológicas, médicamente acreditadas.
- Que la víctima esté en período de prueba o tenga un contrato formativo, en prácticas o temporal.
- Que el acoso se produzca durante el proceso de selección de personal.
- Que se ejerzan presiones y/o represalias sobre la víctima, testigos o personas de su entorno laboral o familiar con el objeto de evitar o dificultar la investigación.
- Que se trate de un acoso descendente.
- Que el acoso se produzca por orden.
- Que se produzca en período de elecciones a la representación legal de la plantilla.
- Que concurra una situación de discriminación múltiple o interseccional.

Circunstancias atenuantes

Podrán ser consideradas como circunstancias atenuantes:

- El reconocimiento espontáneo de los hechos por parte de la persona denunciada.
- La reparación voluntaria del daño causado a la víctima, siempre con el consentimiento de ésta.
- La colaboración activa con la Comisión durante el procedimiento de investigación.

La apreciación de circunstancias atenuantes no excluirá la imposición de las sanciones que correspondan, pero podrá modular su graduación.

8. Protección de datos personales (información básica).

La tramitación de cualquier denuncia, comunicación o procedimiento previsto en este protocolo implica el tratamiento de datos personales que tienen la consideración de categoría especial conforme al artículo 9 del Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD), por afectar a la orientación sexual, identidad de género, expresión de género y, en su caso, a la salud de las personas afectadas.

Responsable del tratamiento:

Castillo Benavente, S.A.,

C.I.F.: A-24381519

Domicilio fiscal: avenida de las Américas, n.º 7 – 1º D – 49.600 – Benavente – Zamora.

Otros centros de trabajo:

- Avenida de Alija, km. 1,1 – 24.750 – La Bañeza – León.
- Autovía León-Burgos, km. 34 – 24.343 – El Burgo Ranero – León.

Contacto DPD: dpo@scs-si.es

Finalidad:

Gestionar las comunicaciones, denuncias y procedimientos previstos en este protocolo, instruir las correspondientes investigaciones, adoptar las medidas que procedan y dar cumplimiento a las obligaciones legales de la empresa en materia de igualdad, no discriminación y prevención del acoso por razón de orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género.

Base jurídica:

El tratamiento se ampara en el cumplimiento de obligaciones legales aplicables al responsable (Art. 6.1.c) del RGPD) y, respecto a los datos de categoría especial, en el cumplimiento de obligaciones específicas en el ámbito laboral y de protección social (Art. 9.2.b) del RGPD) y en la formulación, ejercicio o defensa de reclamaciones (Art. 9.2.f) del RGPD).

Cesiones y destinatarios:

Los datos podrán comunicarse a la Dirección de la empresa para la adopción de las medidas que correspondan y, en su caso, a las autoridades administrativas y judiciales competentes cuando exista obligación legal de hacerlo. No se realizarán transferencias internacionales de datos.

Cuando intervengan profesionales externos (asesoría jurídica, servicio de prevención de riesgos laborales o apoyo psicológico), su acceso a los datos se regulará mediante el correspondiente contrato de encargado de tratamiento.

Plazo de conservación:

Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para resolver el procedimiento y atender las posibles responsabilidades derivadas, conforme a los plazos legales aplicables y a las directrices de la Agencia Española de Protección de Datos.

Derechos de las personas afectadas:

Las personas cuyos datos sean tratados podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad ante el responsable, así como presentar reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).

Información adicional:

Las personas afectadas podrán solicitar información adicional y detallada sobre el tratamiento de sus datos personales—incluidas las posibles limitaciones del derecho de acceso de la persona denunciada en los términos previstos en la Ley 2/2023 y en la doctrina de la Agencia Española de Protección de Datos—a través del correo electrónico: juridico@castillogrupo.com

Asimismo, la información adicional sobre el tratamiento de datos personales realizado por Castillo Benavente, S.A. estará disponible en la política de privacidad de la empresa.

Todas las personas que intervengan en el procedimiento quedan sujetas al deber de confidencialidad y de secreto previsto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2018.

Coordinación con el canal interno de información:

Cuando la comunicación o denuncia se haya presentado a través del canal interno de información previsto en la Ley 2/2023, el tratamiento de los datos personales se registrará, además, por la política específica de tratamiento de datos del canal interno de Castillo Benavente, S.A., garantizándose en todo caso un nivel de protección equivalente al previsto en este protocolo.

9. Seguimiento y evaluación del protocolo.

La Comisión de Atención al Acoso por razón de orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género efectuará un seguimiento periódico de la aplicación del presente protocolo, con el fin de garantizar su eficacia, detectar áreas de mejora y mantenerlo actualizado conforme a la normativa vigente y a las necesidades reales de la empresa.

Informe anual

La Comisión se reunirá, al menos, una vez al año para revisar las comunicaciones y denuncias recibidas en materia de acoso por razón de orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género, y elaborará un informe anual de actuaciones.

Dicho informe se entregará a la Dirección de la empresa, a la Comisión de Igualdad y a la representación legal de la plantilla. Asimismo, se dará publicidad de sus conclusiones generales a la totalidad de la plantilla, garantizando en todo momento el derecho a la intimidad y la confidencialidad de las personas implicadas.

Contenido del informe

El informe anual contendrá, como mínimo, los siguientes indicadores, presentados de forma agregada y anonimizada:

- Número total de comunicaciones y denuncias recibidas.
- Tipología de las situaciones planteadas.
- Tiempo medio de resolución de los procedimientos.
- Resultado de los procedimientos finalizados.
- Sanciones impuestas, en su caso, sin identificación de las personas afectadas.
- Acciones de formación y sensibilización desarrolladas durante el periodo.
- Propuestas de mejora del protocolo y de las medidas preventivas.

Evaluación de la eficacia del protocolo

Con periodicidad mínima anual, y de forma coordinada con el seguimiento del Plan de Igualdad, la Comisión valorará la eficacia del protocolo atendiendo, entre otros, a los siguientes elementos:

- Nivel de conocimiento del protocolo por parte de la plantilla.
- Utilidad y accesibilidad de los canales de comunicación previstos.
- Posibles barreras detectadas para acudir al procedimiento.
- Resultado de las encuestas de clima laboral en lo relativo a la diversidad sexual y de género.
- Propuestas de adaptación del protocolo cuando proceda.

Revisión del protocolo

La Comisión, en coordinación con la Comisión de Igualdad y con la representación legal de la plantilla, procederá a la revisión del protocolo siempre que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

- Se produzcan modificaciones legales relevantes que afecten a su contenido.
- Se detecten disfunciones significativas en su aplicación.
- Finalice el periodo de vigencia previsto.
- Lo soliciten motivadamente la Comisión de Igualdad o la representación legal de la plantilla.

En cualquier caso, el protocolo será revisado de oficio cada cuatro años, coincidiendo con el plazo general de vigencia previsto.

Coordinación con otros instrumentos

El seguimiento y la aplicación del presente protocolo se realizarán de forma coordinada con:

- El Plan de Igualdad de la empresa.
- El Protocolo frente al acoso sexual y/o por razón de sexo.
- El canal interno de información previsto en la Ley 2/2023.
- La evaluación de riesgos psicosociales realizada por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.

Anexo I. Glosario terminológico

A efectos del presente protocolo, se entiende por:

- Sexo asignado al nacer: categoría (habitualmente hombre o mujer) asignada a una persona al nacer en función de sus caracteres sexuales primarios. No coincide necesariamente con la identidad sentida de la persona.
- Intersexualidad: condición de las personas que presentan caracteres sexuales (cromosómicos, gonadales, hormonales o anatómicos) que no encajan en las definiciones binarias típicas de hombre o mujer. Forma parte de la diversidad biológica humana.
- Identidad de género: vivencia interna e individual del género tal y como cada persona la siente, que puede corresponder o no con el sexo asignado al nacer. Incluye la vivencia personal del cuerpo y otras expresiones del género.
- Expresión de género: manera en que una persona manifiesta su identidad de género a través de la vestimenta, el peinado, la voz, los gestos, los intereses o cualquier otra característica externa.
- Orientación sexual: capacidad de cada persona de sentir atracción emocional, afectiva y/o sexual hacia otras personas, así como de mantener relaciones íntimas y sexuales con ellas.
- Persona LGTBI: acrónimo que se refiere colectivamente a las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales. En ocasiones se amplía con otras siglas (LGTBIQ+, LGTBIQA+, etc.) para incluir otras realidades de la diversidad sexual, de género y familiar.
- Lesbiana: mujer que siente atracción emocional, afectiva y/o sexual hacia otras mujeres.
- Gay: hombre que siente atracción emocional, afectiva y/o sexual hacia otros hombres. En sentido amplio se utiliza también para referirse a cualquier persona homosexual.
- Bisexualidad: orientación sexual de quien siente atracción emocional, afectiva y/o sexual hacia personas de más de un género.
- Pansexualidad: orientación sexual de quien siente atracción emocional, afectiva y/o sexual hacia personas con independencia de su sexo o identidad de género.
- Asexualidad: orientación caracterizada por la ausencia o escasa presencia de atracción sexual hacia otras personas, con independencia de que pueda existir atracción afectiva o romántica.
- Heterosexualidad: orientación sexual hacia personas de un género distinto al propio.

- Persona trans: término paraguas que incluye a toda persona cuya identidad de género no coincide con el sexo que le fue asignado al nacer. Engloba realidades diversas y no exige tratamiento médico, hormonal o quirúrgico alguno. Comprende, entre otras, a personas trans, transgénero y no binarias.
- Persona no binaria: persona cuya identidad de género no se ajusta exclusivamente a las categorías binarias de hombre o mujer.
- Persona cisgénero (o cis): persona cuya identidad de género coincide con el sexo que le fue asignado al nacer.
- Proceso de transición: proceso personal de afirmación de la propia identidad de género. Cada persona decide si lo inicia, cuándo lo inicia y qué pasos da. Puede incluir cambios sociales, jurídicos y/o médicos, pero ninguno es obligatorio. No debe utilizarse la expresión «cambio de sexo».
- Rol de género: conjunto de normas, conductas, actitudes y expectativas que una sociedad atribuye a las personas en función del género. Es una construcción social y varía entre culturas y momentos históricos.
- Androcentrismo: visión del mundo que sitúa lo masculino como referente universal, otorgándole una posición de centralidad y privilegio frente a lo femenino y a otras experiencias.
- Deadnaming: uso del nombre anterior a la transición de una persona trans, especialmente cuando se realiza de manera deliberada o sin su consentimiento.
- Misgendering: acción de dirigirse a una persona utilizando un género, nombre o pronombres distintos a los sentidos por ella.
- Outing: revelación pública o a terceras personas de la orientación sexual, identidad de género o expresión de género de una persona sin su consentimiento.
- Salir del armario: decisión voluntaria y personal de hacer pública la propia orientación sexual o identidad de género. Es un proceso que cada persona decide cuándo, cómo y ante quién realizar.
- Queer: término que originalmente fue utilizado como insulto contra personas LGTBI y que actualmente, en muchos contextos, ha sido resignificado para nombrar identidades sexuales o de género que no se ajustan a las categorías mayoritarias.
- Acoso laboral (mobbing): exposición a conductas de violencia psicológica, dirigidas de forma reiterada y prolongada en el tiempo, por parte de una o varias personas que actúan desde una posición de poder —no necesariamente jerárquica—, con el propósito o el efecto de crear un entorno hostil, intimidatorio, humillante o degradante que perturbe la vida laboral de la víctima.
- Discriminación por asociación: situación en la que una persona es objeto de discriminación por su relación con una persona o grupo LGTBI, con independencia de su propia orientación o identidad.

- Discriminación por error: situación en la que una persona es objeto de discriminación al ser percibida erróneamente como LGTBI, con independencia de su orientación o identidad real.
- Discriminación múltiple e interseccional: situación en la que una persona LGTBI sufre formas agravadas de discriminación por pertenecer simultáneamente a otros colectivos también objeto de discriminación (por razón de sexo, edad, origen racial o étnico, discapacidad, religión, situación socioeconómica, etc.).
- Victimización secundaria: daño adicional que sufre la persona víctima como consecuencia de las deficiencias en la atención, investigación o respuesta institucional ante una situación de discriminación, acoso o represalia.

Anexo II. Modelo de comunicación/denuncia

A la Comisión de atención al acoso por razón de orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género de Castillo Benavente, S. A.

1. Datos de la persona comunicante:

- Nombre y apellidos: _____
- DNI / NIE: _____
- Puesto de trabajo: _____
- Departamento / centro de trabajo: _____
- Teléfono de contacto: _____
- Correo electrónico de contacto: _____

Marque lo que proceda:

- ☐ Soy la persona afectada por los hechos.
- ☐ Presento la comunicación en nombre de otra persona afectada (deberá aportarse su consentimiento expreso, salvo en los supuestos de actuación de oficio).
- ☐ Tengo conocimiento de los hechos como testigo.
- ☐ Soy representante legal de la plantilla.
- ☐ Otros: _____

2. Datos de la persona afectada (cumplimentar solo si no coincide con la persona comunicante):

- Nombre y apellidos: _____
- Puesto de trabajo: _____
- Departamento / centro de trabajo: _____

3. Datos de la persona o personas presuntamente responsables de los hechos:

- Nombre y apellidos: _____
- Puesto de trabajo: _____
- Departamento / centro de trabajo: _____
- Relación con la persona afectada:

☐ superior jerárquico

☐ compañero/a

☐ subordinado/a

☐ otra: _____

(Añadir tantas filas como personas estén implicadas.

4. Relación de los hechos:

Descripción de los hechos, lo más detallada posible, indicando qué ha sucedido, cómo y en qué contexto:

5. Lugar, fechas y duración:

- Lugar o lugares donde se han producido los hechos: _____
- Fecha del primer hecho: _____
- Fecha del último hecho: _____
- Frecuencia o periodicidad: _____
- ¿Continúan los hechos en la actualidad? ☐ Sí ☐ No

6. Personas testigos (si las hubiera):

- Nombre y apellidos: _____
- Puesto / departamento: _____
- Datos de contacto (si se conocen): _____

(Añadir tantas filas como personas testigos.)

7. Pruebas o documentación aportada:

Relación de documentos, correos electrónicos, mensajes, fotografías, grabaciones, partes médicos u otros elementos que se aporten o que puedan solicitarse:

8. Procedimiento solicitado:

Indique, si lo desea, qué tipo de procedimiento prefiere iniciar:

- ☐ Procedimiento informal (intento de resolución dialogada).
- ☐ Procedimiento formal (investigación e instrucción del expediente).
- ☐ Lo dejo a criterio de la Comisión.

9. Medidas cautelares solicitadas (opcional)

¿Considera necesaria la adopción de alguna medida cautelar de protección?

- ☐ Sí
- ☐ No

En caso afirmativo, indique cuál o cuáles:

10. Declaraciones:

La persona firmante declara que:

- Los datos consignados son ciertos y se presentan de buena fe.
- Ha sido informada del tratamiento de sus datos personales conforme al apartado 8 del presente protocolo y al deber de confidencialidad y secreto que rige el procedimiento.
- Conoce que la Ley 2/2023 y el propio protocolo garantizan la protección frente a represalias por la presentación de esta comunicación.

11. Consentimiento de la persona afectada (solo si la comunicación la presenta una tercera persona)

D./D.^a _____, con DNI/NIE _____,
persona afectada por los hechos descritos, manifiesta su consentimiento expreso para que se inicien las actuaciones previstas en el presente protocolo.

Firma de la persona afectada:

Lugar y fecha

En _____, a ____ de _____ de 20

Firma de la persona comunicante:

Anexo III. Modelo de acta de actuaciones de la Comisión

Acta de actuaciones de la Comisión de atención al acoso por razón de orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género

Datos del expediente:

- Número de expediente: _____
- Fecha de recepción de la comunicación: _____
- Modalidad de procedimiento: ☐ Informal ☐ Formal
- Tipo de actuación documentada en esta acta:

- ☐ Reunión de la Comisión
- ☐ Entrevista con persona afectada
- ☐ Entrevista con persona denunciada
- ☐ Entrevista con persona testigo
- ☐ Adopción de medida cautelar
- ☐ Conclusiones / informe final
- ☐ Otra: _____

Lugar, fecha y hora:

- Lugar: _____
- Fecha: _____ Hora de inicio: _____ Hora de fin: _____
- Modalidad: ☐ Presencial ☐ Videoconferencia ☐ Mixta

Personas asistentes:

Nombre y apellidos	Condición (miembro de la Comisión, persona afectada, denunciada, testigo, asesora, etc.)	Firma
--------------------	--	-------

Objeto de la actuación:

Breve descripción del motivo de la reunión o entrevista:

Desarrollo de la actuación:

Exposición ordenada de lo tratado, manifestaciones realizadas por las personas intervinientes, documentación examinada y pruebas practicadas:

Acuerdos adoptados / conclusiones:

Próximas actuaciones previstas:



Compromiso de confidencialidad

Las personas firmantes declaran expresamente que han sido informadas del carácter estrictamente confidencial de la información tratada en esta actuación y se comprometen a no revelar a terceras personas el contenido de la misma, conforme a lo previsto en el presente protocolo y en el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Firmas de las personas asistentes.